

□ أحبائنا طلاب الفرقة (الرابعة)

اسم المادة :- القانون التجاري

تاريخ الإمتحان :- الإثنين ١٨ / ٥ / ٢٠٢٦

نظام الإمتحان :-

القسم الأول :-

لم يحدد الدكتور طريقة الامتحان ولكن يأتي الامتحان عادة نقاط ضغيره دقيقه تحتاج إلي فهم ودقة .

القسم الثاني :-

يأتي الامتحان ثلاث اسئلة تتضمن قضية علي الاعتماد المستندي وهي اختيارية

الصفحة	السؤال
ص:٤	س١ : عرف الأوراق التجارية مبيناً خصائصها العامة؟
ص:٦	س٢: تكلم عن انواع الاوراق التجارية؟
ص:٧	س٣: اشرح وظائف الاوراق التجارية؟
ص:٧	س٤: ماهي خصائص الالتزام الصرفي؟
ص:٨	س٥: اكتب في الشروط الموضوعية للكمبيالة؟
ص:٩	س٦: اشرح ثلاثة فقط من البيانات الإلزامية للكمبيالة؟
ص:١١	س٧: اكتب في أهمية ميعاد الإستحقاق وطرق تحديده وشروطه؟
ص:١٢	س٨: يجب أن تشتمل الكمبيالة علي بيان مكان الوفاء بها وأسم من يجب الوفاء له .وضح ذلك؟
ص:١٣	س٩: ماهي أهمية تاريخ اصدار الكمبيالة؟
ص:١٤	س١٠: وضح أهمية توقيع الساحب علي الكمبيالة مبيناً حكم تزوير التوقيع؟
ص:١٤	س١١: ما المقصود بسحب الكمبيالة بواسطة الوكيل؟
ص:١٤	س١٢: وضح العلاقات الناشئة عن سحب كمبيالة لذمة الغير؟
ص:١٥	س١٣: وضح جزاء الإخلال بأحد الشروط الشكلية للكمبيالة؟
ص:١٧	س١٤: اذكر مع الشرح ثلاثة من البيانات الاختيارية للكمبيالة؟
ص:١٨	س١٥: ما المقصود بالتظهير التام مبيناً الشروط الموضوعية العامة والخاصة بالتظهير ؟
ص:٢٠	س١٦: اكتب في أربعة من الشروط الشكلية للتظهير؟
ص:٢١	س١٧: ماهي أهمية تاريخ التظهير؟
ص:٢١	س١٨: وضح الآثار المترتبة علي التظهير الناقل للملكية؟

ص ٢٢	س١٩: عرف التظهير التوكيلي مبينا شروطه واشاره؟
ص ٢٣	س٢٠: عرف مقابل الوفاء فى الكمبيالة مبينا اهميته؟
ص ٢٤	س٢١: اشرح شروط وجود مقابل الوفاء؟
ص ٢٥	س٢٢: اكتب فى اثبات مقابل الوفاء وما هى القرينة التى يمكن ان يستدل بها على وجوده؟
ص ٢٦	س٢٣: اكتب فى ملكية مقابل الوفاء مبينا الاسباب التى تجعل الساحب يتصرف فى مقابل الوفاء بعد سحب الكمبيالة و الحالات التى يمتلك فيها الحامل للكمبيالة مقابل الوفاء قبل حلول ميعاد الاستحقاق؟
ص ٢٧	س٢٤: بين اثر ملكية الحامل لمقابل الوفاء؟
ص ٢٨	س٢٥: عرف القبول فى الكمبيالة مبينا شروطه؟
ص ٢٩	س٢٦: هل يجب على الحامل أن يقدم الكمبيالة للقبول دائماً؟
ص ٣٠	س٢٧: الحالات التى يمتنع على الحامل تقديم الكمبيالة للقبول؟
ص ٣٠	س٢٨: وضح حالات الزام المسحوب عليه بقبول الكمبيالة؟
ص ٣٠	س٢٩: وضح اجراءات تقديم الكمبيالة للقبول؟
ص ٣١	س٣٠: اشرح اثار القبول للكمبيالة؟
ص ٣١	س٣١: عرف الضمان الاحتياطى فى الكمبيالة مبينا اثاره؟
ص ٣٢	س٣٢: اكتب فى تقديم الكمبيالة للوفاء مبينا شروط صحة الوفاء واشاره؟
ص ٣٣	س٣٣: الأصل أن لحامل الكمبيالة الرجوع على الملتزمين فى ميعاد الاستحقاق . وضح ذلك مبيناً الاستثناءات الواردة على ذلك ؟
ص ٣٤	س٣٤: حق الرجوع يختلف نطاقه بحسب مركز من قام بالوفاء بقيمة الكمبيالة .وضح ذلك؟
ص ٣٤	س٣٥: هل يجوز توقيع الحجز التحفظي على منقولات احد الموقعين على الكمبيالة؟
ص ٣٥	س٣٦: عرف احتجاج عدم الوفاء وفانذته وضرورته وميعاده واشاره والفرق بينه وبين احتجاج عدم القبول؟
ص ٣٦	س٣٧: اكتب فى السقوط مبيناً حالات السقوط وحالات عدم السقوط ثم اشرح نطاقه؟
ص ٣٨	س٣٨: اكتب فى التقادم الصرفي مبيناً هل يوجد تعارض بين التقادم الصرفي وسقوط حق الحامل المهمل؟

س١ : عرف الأوراق التجارية مبيناً خصائصها العامة؟

أولاً: تعريف الأوراق التجارية:

المقصود بالأوراق التجارية ← صكوك مكتوبة وفقاً لبيانات محددة نص عليها القانون موضوعها الالتزام بدفع مبلغ من النقود مستحقة الدفع بمجرد الإطلاع أو بعد أجل معين وقابلة للتداول بالطرق التجارية.

ثانياً: الخصائص العامة للأوراق التجارية

الخاصية الأولى : الورقة التجارية صك مكتوب وفقاً لبيانات محددة:

قرر المشرع بيانات محددة يجب أن تتضمنها الورقة التجارية **يترتب على إغفالها كلها أو بعضها** أن تفقد قيمتها كورقة تجارية أو تتحول إلى ورقة معيبة تكون بمثابة سند عادي للمديونية لا يخضع لأحكام قانون الصرف. لا يكفي الإقرار بمضمون الحق لاعتبارها ورقة تجارية ما لم يندرج هذا الإقرار في ورقة مكتوبة وفقاً لبيانات محددة يضاف إليها كلمة كمبيالة أو سند إذن أو شيك- في متن الصك وباللغة التي كتب بها. **الورقة التجارية ما هي إلا عقد شكلي** يتضمن التزام من الساحب بدفع مبلغ معين في تاريخ محدد أو قابل للتحديد إلى المستفيد. فالمشرع أوجب أن تتضمن الورقة التجارية بيانات إلزامية محددة أحصاها توقيع مصدر هذه الورقة.

س.ف: تكلم عن الكفاية الذاتية للورقة التجارية ؟

الخاصية الثانية : الكفاية الذاتية للورقة التجارية:

قرر المشرع هذه البيانات الإلزامية حتى تكون الورقة التجارية كافية بذاتها لبيان الحق بها وإثباته **بدون الاعتماد أو الإحالة على أي مظاهر خارجية**، ويجب أن تكون الورقة التجارية كافية بذاتها بحيث (تكفي مجرد النظرة إليها لتحديد الحقوق التي تتضمنها الورقة ومداها). ونظراً لأن أخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول عن طريق التظهير **فإنه يلزم لذلك أن تكون الورقة مستقلة بذاتها** فيتحدد من بياناتها وصف الحقوق الناشئة عنها ومداها ومضمون الالتزام الصرفي ، **ولا يرجع في هذا الشأن إلى وقائع أو اتفاقات خارجية عنها**؛ وذلك حتى يسهل على المتنازل إليه معرفة الحق الذي يؤول إليه فلا يتردد في قبول التنازل في الحال، وبذلك تكون الورقة التجارية أداة سريعة تتطلبها المعاملات التجارية لتسوية عدد كبير من الديون بقدر عدد مرات التظهير على الورقة. على ذلك إذا ذكر في الورقة التجارية **جميع البيانات الإلزامية المطلوبة قانوناً** فإن هذا يعطيها الكفاية الذاتية ما دام لم يذكر فيها أن وجود الدين نفسه أو تحديد المبلغ الواجب دفعه أو ميعاد الوفاء يخضع لشروط عقد خاص محرر بين الساحب والمستفيد **حيث تفقد الورقة هنا ذاتيتها** نظراً لأن مضمون الالتزام الصرفي يتم الرجوع فيه إلى وقائع أو اتفاقات خارجية هو العقد الخاص المبرم بين الساحب والمستفيد.

ينتج عن الكفاية الذاتية للورقة التجارية مبادئ:

أولاً: استقلال الالتزام الصرفي عن العلاقة الأصلية:

طالماً أن الورقة يجب أن يكون لها الكفاية الذاتية لوجود الحق الثابت بها وإثباته، فإنه ينتج عن ذلك أن هذا الالتزام الناشئ عن الورقة مستقل في ذاته ولا يتوقف وجوده وتقريره على مناقشة العلاقة الأصلية بين الساحب والمستفيد، فالورقة كافية لذاتها لتقرير الحق الثابت بها بصرف النظر عن العلاقة الأصلية وما يشوبها من دفوع.

أولاً الثاني: استقلال التوقيعات التي تحملها الورقة التجارية:

إذا شاب عيب في أحد التوقيعات الموجودة على الورقة التجارية فإن هذا لا يمنع من الرجوع على أصحاب التوقيعات الأخرى نظراً لاستقلال كل منهما. **فإذا تمكن أحد الموقعين على الورقة من التمسك في مواجهة الحامل بانقضاء التزامه** في الورقة لأي سبب- كالمقاصة مثلاً فإن ذلك لا يعفى الموقعين الآخرين من الوفاء ولا يمنع الحامل من الرجوع عليهم للوفاء بقيمة الورقة، فالورقة التجارية تكتسب قوة إضافية كلما دخل عليها توقيعاً جديداً بالتظهير.

الخاصية الثالثة: موضوع الورقة الالتزام بدفع مبلغ من النقود:

- تعتبر الاوراق التجارية أداة وفاء تقوم مقام النقود في الوفاء بالالتزامات، لذلك يجب أن يكون محل الورقة التجارية **الالتزام بدفع مبلغ من النقود في ميعاد معين أو قابل للتعيين**.
- المشرع في القانون التجاري أكد هذه الخاصية حيث نص في المادة ٣٧٩ على أن **تشتمل الكمبيالة على "أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ من النقود"**.

- لا يكفي أن يكون موضوع الورقة التجارية مبلغ من النقود** كما لو كان موضوعها **الاعتراف** بالدين فقط، وإنما أن يكون موضوعها هو الالتزام بدفع مبلغ نقدي أي التعهد بدفع مبلغ نقدي **في تاريخ معين**، لذلك لا تعتبر الأسهم أوراقا تجارية لأنه لا يمثل دين على الشركة تتعهد بدفعه في ميعاد معين.
- يشترط أيضا أن يكون مبلغ النقود موضوع الحق الثابت في الورقة التجارية معين **المقدار بكل دقة وغير متنازع على تحديده**.

- إذا كان موضوع الورقة التجارية شيئا آخر غير النقود** كتسليم بضاعة مثلاً فإنها لا تعتبر ورقة تجارية، فسندات الشحن وتذاكر النقل البرية والجوية فهذه الأوراق لا تعتبر أوراقا تجارية لأنها تثبت فقط وجود البضائع المذكورة بها لدى أمين النقل، كما أن هذه البضائع، والأشياء الواردة بها لا تتمتع بقيمة ثابتة كما هو الحال بالنسبة للنقود.

الخاصية الرابعة : الورقة قابلة للتداول بالطرق التجارية:

- من أخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول بالطرق التجارية وهي التظهير والمناولة.**
- ١- تداول الورقة بالتظهير إذا تضمنت شرط الأمر أو الإذن وينتقل الحق الثابت فيها بناء على هذا التظهير دون حاجة إلى الحصول على موافقة المدين أو إعلانه .
- ٢- تداول الورقة بالمناولة إذا كانت هذه الورقة لحملها.

الخاصية الخامسة: الأوراق التجارية مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد أجل معين أو قابل للتعيين:

- تكون الورقة مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد أجل معين أو قابل للتعيين حتى يكون الالتزام الوارد بها محددا، لأنه لو لم يكن هناك ميعاد للدفع لكان الالتزام الوارد في الورقة التجارية غير محددا ووقع باطلا.
- يلزم ألا يكون مواعيد استحقاق الورقة التجارية متعاقبة ولا كانت باطلة**، لذلك يجب أن يكون المبلغ المحدد في الورقة التجارية **وحيدا غير مقسما** أي يستحق الوفاء في ميعاد واحد.

- قد حكم بأن تقسيط الدين في سند تحت الإذن يخرج عن كونه سندا لهذا الوصف بالمعنى المقصود في القانون التجاري، وذلك لأن **وحدة الاستحقاق ووحدة الدين** هما من الأركان الأساسية والجوهرية للورقة التجارية.

الخاصية السادسة : قبول العرف التجاري الورقة كأداة وفاء:

- يذهب بعض الفقهاء إلى أن الورقة التجارية نشأت من العرف التجاري لكي تحل محل النقود في الوفاء بالالتزامات، لذلك يجب أن يقبلها العرف التجاري كورقة تجارية.
- رأي الدكتور** ➡ الكمبيالة والسند الإذني والشيك أوراق تجارية قدر المشرع أن تحل محل النقود في الوفاء بالالتزامات، وأساسها في ذلك وسندها هو نص المشرع، لذلك فإننا لسنا في حاجة لأن يقبلها العرف التجاري كأداة للوفاء بالالتزامات محل النقود.

س ٢: تكلم عن انواع الاوراق التجارية؟

١- الكمبيالة:

- 🔍 **المقصود بالكمبيالة** ← صك مكتوب وفقا لبيانات حددها القانون تتضمن أمراً من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ نقدي لاسم من يجب الوفاء له أو لأمره ويسمى المستفيد، في تاريخ معين أو قابل للتعيين أو لدى الاطلاع.
- 🔍 يتضح أن الكمبيالة تتضمن ثلاثة أطراف، هم **الساحب** وهو الشخص الذي يأمر بالدفع، والمسحوب عليه وهو الشخص الذي يتلقى الأمر بدفع قيمة الكمبيالة **والمستفيد** وهو الشخص الذي يصدر الأمر لصالحه. وينتج عن ذلك ثلاث علاقات.
١. **علاقات الساحب والمستفيد الأول** ← وهذه العلاقة هي سبب سحب الكمبيالة من الساحب، فالمفروض أن يكون الساحب مدين لهذا المستفيد، وهذا هو المبرر لسحب الكمبيالة وفاء لهذا الدين، والمفروض في سبب الكمبيالة أنه مشروع وموجود حتى يتم إثبات العكس.
 ٢. **علاقة الساحب والمسحوب عليه** ← المفروض في هذه العلاقة أن المسحوب عليه مدين للساحب بقيمة الكمبيالة عليه، والمفروض أيضاً أن المسحوب عليه حصل على مقابل وفائه بقيمة الكمبيالة لذلك يعبر عن هذه العلاقة بمقابل الوفاء.
 ٣. **علاقة المسحوب عليه والمستفيد** ← هذه العلاقة تنشأ من الكمبيالة ذاتها عندما بوقع المسحوب عليه بقبولها، أما قبل ذلك فليس هناك ثمة علاقة بينهما، فالقبول وحده وهو سبب نشأة هذه العلاقة.
- 🔍 الغالب ألا يحتفظ المستفيد الأول بالكمبيالة حتى ميعاد الاستحقاق، وإنما يقوم هو الآخر بدوره في التنازل عنها بالتظهير لمصلحة شخص آخر.

٢- السند لأمر:

- 🔍 لم يصرح المشرع في القانون التجاري بالسند لحامله.
- 🔍 **المقصود بالسند لأمر** ← صك مكتوب وفقاً لبيانات محددة نص عليها القانون يتضمن تعهداً من محرراً بدفع مبلغ معين من النقود بمجرد الاطلاع أو بعد مدة معينة أو قابلة للتعيين لأمر شخص آخر يسمى المستفيد.
- 🔍 ويختلف السند لأمر عن الكمبيالة في أن السند لأمر يتضمن شخصين فقط عند إنشائه وبالتالي توجه علاقة واحدة سابقة بين المحرر والمستفيد والتي تعتبر سبب تحرير السند لأمر، أما الكمبيالة تتضمن عند إنشائها ثلاثة أشخاص هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد وينتج عنها ثلاثة علاقات بينهما.

س.ف: وضح الفرق بين الشيك والسند لأمر ؟

٣- الشيك:

- 🔍 **المقصود بالشيك** ← بأنه صك مكتوب وفقاً لبيانات محددة نص عليها القانون يتضمن أمراً من الساحب إلى البنك المسحوب عليه باداء مبلغ معين من النقود من حساب لديه لأمر شخص آخر يسمى المستفيد أو لحامله بمجرد الاطلاع.
- 🔍 يعتبر الشيك عملاً تجارياً في جميع الأحوال. ويختلف الشيك عن السند لأمر في أن الشيك يتضمن ثلاثة أطراف هم الساحب والبنك المسحوب عليه والمستفيد، بينما يتضمن السند لأمر شخصين فقط هم الساحب والمستفيد.
- 🔍 كما يتفق الشيك مع الكمبيالة في أن الكمبيالة ممكن أن تكون أداة وفاء إذا كانت مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع أو أداة ائتمان إذا كانت مستحقة الدفع بعد مدة معينة أو قابلة للتعيين، بينما يعتبر الشيك أداة وفاء فقط أي مستحق الدفع بمجرد الاطلاع كما أن المسحوب عليه في الشيك يجب أن يكون بنكاً وإلا كان باطلاً. بينما يجوز في الكمبيالة أن يكون المسحوب عليه بنكاً أو شخصاً آخر.

س٣: اشرح وظائف الاوراق التجارية؟

١- الأوراق التجارية تغني عن نقل النقود من مكان إلى مكان:

كان الإنسان يتعرض لمشكلتين أساسيتين عندما يسافر من مكان إلى آخر أو من بلد إلى آخر:

- المشكلة الأولى ← أن نوع النقود التي يحملها قد تكون مختلفة عن نوع النقود في المكان المتجه إليه،
 - المشكلة الثانية ← أن حملته للنقود قد يعرضه لمخاطر ضياعها أو سرقتها في أثناء الطريق.
- قد قامت الاوراق التجارية بحل هذه المشاكل حيث أن الإنسان استعاض بها عن نقل النقود وبالتالي تجنب مخاطر الضياع والسرقة.

س.ف: الورقة التجارية أداة وفاء وضح ذلك ؟

٢- الورقة التجارية أداة وفاء:

- الورقة التجارية تقوم مقام النقود في الوفاء بالالتزامات، فهي تعتبر أداة وفاء خاصة إذا كانت مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع، حيث يستطيع حاملها الحصول على قيمتها في أي وقت، وأيضا إذا كان الحق ثابت بها مستحق الوفاء بعد أجل معين أو قابل للتعيين، حيث يستطيع حامل الورقة أن يخصصها لدى أحد البنوك ويتحصل على قيمتها دون انتظار ميعاد الاستحقاق في مقابل خصم عمولة هي عبارة عن الفائدة التي يحصل عليها البنك بسبب التعجيل بالوفاء.
- تعتبر الأوراق التجارية جميعا أداة وفاء، إلا أن الشيك يعتبر أكثر ملاءمة لهذه الوظيفة حيث أنه دائما واجب الدفع بمجرد الاطلاع، أما الكمبيالة والسند لأمر فقد يقوموا أداة ائتمان إذا كان مستحقا الدفع بعد أجل معين أو قابل للتعيين.
- قد ذهبت محكمة النقض في حكم لها إلى أن "الشيك الأصل أنه أداة وفاء و من يدعي خلاف هذا الأصل عليه إقامة الدليل على ما يدعيه".
- بذلك يتضح أن الشيك وفقا لأحكام القانون التجاري لن يكون أداة ائتمان وفقا لما كان يجري عليه العرف، فقد عمل المشرع على حماية الشيك كورقة تجارية والحرص على اعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في التعامل.

٣- الورقة التجارية أداة ائتمان:

- غالبا ما يكون التعامل بين التجار قائما على الأجل، لذلك تقوم الاوراق التجارية بدورها في هذا الخصوص، فالغالب أن تتضمن الورقة التجارية أجلا للوفاء وهو ما يعرف بميعاد الاستحقاق فيما عدا الشيك حيث أنه يستحق الدفع بمجرد الاطلاع.
- مما لا شك فيه أن الأجل يعتبر من دعائم المعاملات التجارية نظرا لطبيعة هذه المعاملات. والمقصود بالأجل هنا الفرق بين تاريخ تحرير الورقة التجارية وتاريخ استحقاقها.

س٤: ماهي خصائص الالتزام الصرفي؟

١- الالتزام الصرفي التزام شكلي أو حرفي:

- بمعنى أنه لا بد أن تتوافر في الورقة التجارية بيانات محددة تستمد الورقة قوتها الملزمة من توافر هذه البيانات، فالالتزام الصرفي التزام شكلي مكتوب.
- معنى أن الالتزام الصرفي التزام حرفي أو شكلي أن الورقة التجارية كافية بذاتها لبيان ما يترتب عليها من التزامات وحقوق، وهذا هو مبدأ الكفاية الذاتية.

٢- الالتزام الصرفي التزام مستقل:

- هو ما يعبر عنه بمبدأ استقلال التوقيعات وهو مبدأ ناتج عن الكفاية الذاتية للورقة، ومعناه أن التزام الموقع على الورقة التجارية التزام مستقل عن غيره من التوقيعات وذلك فيما يتعلق بصحته وبطلانه، فإذا كان أحد الموقعين على الورقة يستطيع أن يحتج بدفع ما في مواجهة الحامل - مثل الدفع بانعدام الرضا أو انعدام الأهلية - فإذا هذا لا يمنع الحامل من الرجوع على الموقعين الآخرين.

٣- الالتزام الصرفي التزام مجرد:

معنى ذلك أن الالتزام الصرفي لمصلحة حامل الورقة التجارية مستقل عن العلاقة الأصلية التي كانت بين محرر الورقة والمستفيد الأول والتي كانت سببا في نشأة الورقة التجارية، وبالتالي فإن العيوب التي تشوب العلاقة الأصلية بين صاحب الورقة والمستفيد الأول لا يحتج بها في مواجهة حامل الورقة حسن النية.

س.ف: وضع كيف تشدد المشرع في معاملة المدين (الملتزم) بالورقة التجارية ؟

٤- التشديد في معاملة المدين لحماية حقوق حامل حسن النية:

- عامل المشرع الملتزم بالورقة التجارية معاملة تختلف عن معاملة الالتزامات التجاري الأخرى، فهو يقسو على المدين في الورقة التجارية في أنه يلزمه بدفع الورقة التجارية في ميعاد الاستحقاق أيا كانت ظروفه المالية، حيث لا يجوز للمحاكم أن تمنح المدين مهلة للوفاء بقيمة الورقة التجارية إلا في الأحوال وفي الحدود التي نص عليها القانون.
- إذا امتنع المدين عن الوفاء بقيمة الورقة التجارية **تعرض للتشهير بسمعته التجارية** من خلال قيام حامل بعمل **احتجاج عدم الوفاء**، وهو ورقة من أوراق المحضرين يقوم حامل بإعلانها إلى الضامين وهو جميع الموقعين على الورقة التجارية.
- الزم المشرع حامل بعمل الاحتجاج خلال **أيام العمل الأربعة التالية ليوم استحقاق الورقة** وإلا سقط حقه في الرجوع على الموقعين على الورقة التجارية فيما عدا المدين الأصلي.
- هذا ويلتزم الموقعين على الورقة التجارية **بالتضامن** فيما بينهم فيستطيع حامل الورقة بمجرد اتخاذ إجراءات الاحتجاج وفقا لما حدده القانون، الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم.
- يتعرض أيضا الملتزم الصرفي **للحجز التحفظي** على منقولاته أن تخلف عن الوفاء.

س.٥: اكتب في الشروط الموضوعية للكمبيالة؟

الشروط الموضوعية للكمبيالة

الشرط الأول : الرضا:

- يشترط في الالتزام الناشئ عن التوقيع على الكمبيالة ما يشترط في أي التزام إرادي من توافر الرضا الصحيح الخالي من العيوب، وهذا ينطبق على توقيع الساحب أو المسحوب عليه القابل أو المظهر، فإذا شاب رضا أيا منهما أي عيب من عيوب الإرادة كالغلط أو الإكراه أو التدليس.

كان التزامه قابلاً للإبطال لمصلحته.

- إذا شاب رضا المدين في الكمبيالة غلط أو إكراه أو تدليس يجوز له التمسك بالبطلان في **علاقته بدائنه المباشر وفي علاقته بالحامل الأخير إذا كان سئ النية** أي يعلم حقيقة العيب وقت انتقال الكمبيالة إليه .

س.ف: يشترط في الكمبيالة أن يكون سبب التزام الساحب مشروعاً وموجوداً

وضح النتائج المترتبة على ذلك ؟

الشرط الثاني : السبب:

- المقصود بالسبب** ← سبب التزام الساحب في الكمبيالة وسبب تحريره لها، ووفقاً للقواعد العامة يجب أن يكون هذا السبب **مشروعاً وموجوداً** وإذا كان سبب الالتزام غير موجود أو غير مشروع- أي مخالف للنظام العام والآداب - **كان الالتزام باطلاً**، غير أن هذا **البطلان ينحصر في العلاقة بين المحرر والمستفيد المباشر**، وإذا تداولت الكمبيالة واستقرت في يد حامل سئ النية أي يعلم بعدم وجود السبب أو عدم مشروعيته، استطاع أيضاً المحرر التمسك في مواجهته، بالبطلان، أما إذا كان حامل حسن النية لا يعلم بذلك فإن المحرر لا يستطيع التمسك بالبطلان لأن التظهير تطهر الورقة من هذا الدفع.

س.ف: ما المقصود بكمبيالة المجاملة وما هي الآثار المترتبة علي تلك الكمبيالة ؟

كمبيالة المجاملة:

١) المقصود بكمبيالة المجاملة:

كمبيالة يسحبها الساحب للمستفيد دون وجود سبب قائم .

٢) الآثار المترتبة علي كمبيالة المجاملة:

يستطيع المستفيد من هذه الكمبيالة تظهيرها والحصول على قيمتها وبالتالي يقوم ائتمان زائف وهمي عن طريق إيهام الغير بصحة هذه الكمبيالة، في حين نجد هذه الكمبيالة تتعرض لمخاطر عدم الوفاء بقيمتها من قبل المسحوب عليه.

الجدير بالذكر ← التعامل بهذه الكمبيالة الوهمية يؤدي الى اشاعة الاضطراب في الحياة التجارية ويخل بالثقة بين التجار ، لذلك أجمعت التشريعات الحديثة على **بطلان هذه الكمبيالة بطلانا مطلقا** لمخالفتها للنظام العام فضلا عن عدم مشروعية السبب ، حيث ان سبب تحريرها هو خلق ائتمان زائف وهذا يخل بالحياة التجارية .

س.ف: وضح كيفية حماية المشرع ناقص وعديم الأهلية في الكمبيالة ؟

الشرط الثالث : الأهلية:

الكمبيالة تعتبر تصرفاً قانونياً، لذلك تطبق عليها القواعد العامة في الأهلية حيث **يشترط أن يكون الملزم في الورقة التجارية متمتعاً بالأهلية اللازمة لمباشرة التصرفات القانونية**، أي بالغاً من العمر (إحدى وعشرون سنة ميلادية) دون أن يصيبه عارضا من عوارض الأهلية، أي غير محجوز عليه لعتة أو سفه أو غفلة أو جنون .

إذا بلغ الشخص ثمانية عشر عاماً وأذنت له المحكمة في مباشرة التجارة واحترافها فإنه يعتبر اهلاً للالتزام بالكمبيالة المتعلقة بتجارته التي أذنت المحكمة بمزاولةها.

غير ان المشرع راعي أن أحكام الالتزام الصرفي أشد قسوة من الأحكام العامة للالتزامات لذلك أورد نصاً يتعلق بالأهلية اللازمة للتوقيع على الكمبيالات .

حيث نصت المادة (٢٨٥) من القانون التجاري على أن (تكون التزامات ناقصي الأهلية الذين ليسوا تجاراً وعديمي الأهلية الناشئة على توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين أو قابلين أو ضامين احتياطيين أو بأية صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط).

يتضمن نص المادة ٢٨٥ من قانون التجارة حكيمين:

الحكم الأول: يتعلق بناقص الأهلية وهذا الحكم يحتوي على شقين :

✓ **الشق الأول: (يتفق مع القواعد العامة)** ← يجوز طبقاً للقواعد العامة للقاصر إذا بلغ سن الثامنة عشر أن يزاول التجارة بعد الحصول على إذن من المحكمة وبعد القاصر في هذه الحالة كامل الأهلية في حدود هذا الإذن، إما إذا خرج عن حدود هذا الإذن فإنه يأخذ حكم القاصر غير المأذون له بمباشرة التجارة.

✓ **الشق الثاني: (استثناء على أحكام قانون الصرف)** ← فيما يتعلق بناقص الأهلية فإنه يتضمن **استثناء على**

أحكام قانون الصرف حيث أن الأصل أن تظهير الورقة التجارية يترتب عليه تظهير الورقة من جميع أسباب البطلان وذلك حماية للحامل حسن النية الذي لا يعلم وقت تلقيه الورقة بهذه الدفع، ولكن المشرع خرج على هذا حماية لناقص الأهلية وأجاز له التمسك بالبطلان حتى في مواجهة الحامل حسن النية حماية له حيث أنه أولى بالرعاية من الحامل حسن النية.

الحكم الثاني: تعتبر تصرفات عديم الأهلية وفقاً للقواعد العامة باطلة بطلانا مطلقا ويستطيع أن يتمسك

بهذا البطلان جميع أطراف التصرف القانوني وكل ذي مصلحة.

أهلية الأجنبي في التوقيع على الكمبيالة والالتزام بها:

إذا كان هناك شخصاً أجنبياً سوف يلتزم بموجب كمبيالة فإن قانون دولته هو الذي يحدد أهليته في ذلك وإذا كان قانون دولته لا يعتبره كامل الأهلية مثلاً إلا في سن ٢٣ سنة ووضع توقيعه على كمبيالة في سن ٢١ سنة في دولة مثل مصر يعتبره قانونها كامل الأهلية، لأنها تعتبر الشخص كامل الأهلية في سن ٢١ سنة فإن التزامه يبقى صحيحاً.

س٦: اشرح ثلاثة فقط من البيانات الإلزامية للكمبيالة؟

البيانات الإلزامية

١ - كلمة "كمبيالة" مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها:

القانون التجاري المصري اشترط أن يشتمل الصك على كلمة "كمبيالة".
الهدف من ذلك ← تعيين ماهية الصك صراحة ولفت نظر الموقعين عليها على طبيعتها ومدى الالتزام الذي نشأ عن توقيعهم. وتبعاً لذلك فإن خلو الصك من كلمة "كمبيالة" يخرجها من نطاق تطبيق أحكام قانون الصرف.

س.ف: من البيانات الإلزامية للكمبيالة أن تشتمل على امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود ؟ وضح ذلك ؟

٢ - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود:

يجب أن تشتمل الكمبيالة على أمر موجه من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ نقدي ويجب ألا يكون هذا الأمر معلقاً على شرط سواء كان شرطاً **فاسخاً أو واقفياً**، حتى لا يعوق تداول الورقة التجارية ويفقدها شرط الكفاية الذاتية. ويجب أن يكون موضوع الكمبيالة الالتزام بدفع مبلغ من النقود،
فلا يجوز أن يكون موضوعها تسليم شيء مثل سند معين أو بوليصة شحن أو بضاعة ولا يجوز أن يكون موضوعها الالتزام بأداء عمل فإذا اشتملت الورقة على ذلك فإنها تخرج من عداد الأوراق التجارية. ويجب أن يكون مبلغ الكمبيالة محددًا بطريقة واضحة ودقيقة لا يس فيها حيث لا يدع مجالاً للشك حول تحديده أو مقداره.
قضت محكمة النقض بأنه (حيث أن أحض خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول. ولازم كونها كذلك أن تكون مستقلة بنفسها وأن يبين بمجرد الاطلاع عليها أن قيمتها مقدرة على وجه نهائي لا يدع مجالاً للمنازعة).
 يشترط أغلب الفقهاء أن يكون **مبلغ الكمبيالة واحداً**، وهو ما يعبر عنه بوحدة المبلغ أو وحدة الدين في الكمبيالة، فلا يجوز أن يتضمن صك الكمبيالة الوفاء بعدة مبالغ متفرقة أو تتضمن ما يفيد تقسيط المبلغ حيث أن من شأن ذلك عرقلة تداول الكمبيالة.
 يختلف حكم القانون الإنجليزي في هذه المسألة إذ تنص المادة ٩ من قانون الكمبيالات الإنجليزي الصادر سنة ١٨٨٢م على أن مبلغ الكمبيالة يجب أن يكون محددًا ومع ذلك يمكن أن يشترط أدائه على دفعات.
لم يشترط القانون التجاري طريقة معينة لكتابة المبلغ أو المكان الذي يذكر فيه، فيجوز أن يكتب بالأرقام أو بالحروف أو الاثنين معاً، ويمكن كتابته أعلى الصك أو في صلبه، ولكن العرف جرى على كتابة مبلغ الكمبيالة مرتين أحدهما بالأرقام ويكتب أعلى الكمبيالة والآخر بالحروف ويكتب في صلب الكمبيالة.
قد نص القانون التجاري في المادة (٢٨٤) على أنه إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معاً، فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف.

س.ف: يجوز اشتراط عائداً منفصلاً عن مبلغ الكمبيالة ؟

اشتراط عائداً منفصلاً عن مبلغ الكمبيالة:

- ❖ في ظل المجموعة التجارية الملغاة ثار خلاف في الفقه حول ما إذا كان من الجائز اشتراط دفع فوائد عن المبلغ المذكور في الكمبيالة في الفترة بين تاريخ تحريرها وتاريخ استحقاقها.
- ❖ **قد حسم المشرع المصري هذا الموضوع** وأخذ بما جاء به قانون جنيف الموحد، حيث نصت المادة (٤٨٣) من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م على أنه **يجوز لساحب الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع عليها أن يشترط عائداً منفصلاً عن المبلغ المذكور فيها**، ويجب بيان العائد في الكمبيالة فإذا خلت منه اعتبر الشرط كأن لم يكن، ويحسب العائد من تاريخ إصدار الكمبيالة ما لم يتفق على تاريخ آخر.
- ❖ معنى ذلك أن المشرع اقتصر وضع شرط العائد على الكمبيالات المستحقة الدفع لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع دون الكمبيالات الأخرى التي تستحق بعد مدة معينة أو تاريخ محدد والسبب في ذلك أن ساحب الكمبيالة المستحقة في تاريخ محدد يعرف مقدماً سعر الفائدة ويمكنه تحديد مقدار العائد المستحق عند سحب الكمبيالة وضمه إلى أصل مبلغ الكمبيالة دون حاجة إلى اشتراط الفائدة منفصلة عن مبلغ الكمبيالة.

٣- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه):

- ❖ يجب أن تتضمن الكمبيالة اسم المسحوب عليه وإلا فقدت هذه الصفة ولا تعد كمبيالة، والمسحوب عليه هو الشخص الذي يوجه إليه الساحب أمره بدفع مبلغ نقدي لشخص ثالث.
- ❖ المسحوب عليه يمكن أن يكون شخصاً واحداً كما يمكن أن يكون متعدداً، ففي حالة التعدد فإن الوفاء الحاصل من أحدهما يترتب عليه براءة ذمة الباقيين.
- ❖ **سحب الكمبيالة على الساحب نفسه:**
- ❖ أجاز القانون التجاري رقم (١٧ لسنة ١٩٩٩م) سحب الكمبيالة على الساحب نفسه وتبقى كما هي كمبيالة لا تفقد صفتها.
- ❖ **مثال ذلك** ← عندما تكون هناك شركة لها مركزاً رئيسياً وفروعاً متعددة فيسحب المركز الرئيسي كمبيالة على أحد فروعها أو يحدث العكس ويسحب أحد الفروع كمبيالة على المركز الرئيسي.

س٧: اكتب فى اهمية ميعاد الإستحقاق وطرق تحديده وشروطه؟

أولاً: أهمية ميعاد الاستحقاق:

- ١- يعرف فيه الحامل الوقت الذي يجب عليه مطالبة المدين بالوفاء.
- ٢- على أساسه تحديد مواعيد الاحتجاج بعدم الدفع والرجوع على الموقعين، حيث يبدأ سريان هذه المواعيد من تاريخ الاستحقاق.
- ٣- يبدأ منه سريان مدة تقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة.

ثانياً: طرق تحديد ميعاد الاستحقاق:

أ) كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع:

- ❖ قد تكون الكمبيالة مستحقة الدفع بمجرد الإطلاع فيذكر فيها مثلاً ادفعوا لدى الإطلاع، أو ادفعوا لدى الطلب حيث أنها تحمل نفس المعنى
- ❖ **قد نص المشرع في المادة ٤٢٢ من القانون التجاري على أن** الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها ويجب ان تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ إصدارها، وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته وللمظهرين تقصيره.

(ب) كمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع:

قد تكون الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الإطلاع فيذكر فيها مثلاً "ادفعوا بعد عشرة أيام من الإطلاع". وقد نصت المادة ٤٢٣ من القانون التجاري علي أن يبدأ ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الإطلاع من تاريخ القبول أو من تاريخ الاحتجاج فإذا لم يعمل الاحتجاج اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلاً بالنسبة الي القابل في اليوم الأخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول علماً بأن الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الإطلاع يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها وللساحب تقصير هذا الميعاد أو اطالته ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد

(ج) كمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها:

قد تكون الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من تاريخ تحريرها كأن يذكر فيها مثلاً ادفعوا بعد ستة أشهر من تاريخه معنى ذلك أن هذه الكمبيالة مستحقة الدفع بعد انقضاء الستة أشهر من تاريخ تحرير الكمبيالة.

(د) كمبيالة مستحقة الوفاء في تاريخ معين:

قد تكون الكمبيالة مستحقة الدفع في تاريخ معين، كأن يذكر فيها مثلاً "ادفعوا في ١٥ يناير ٢٠٠٠" وهذه هي الطريقة المعتادة لتحديد ميعاد الاستحقاق.

قد اعتبر القانون التجاري ميعاد الاستحقاق من البيانات الأساسية في الورقة التجارية ولكن إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق فإن القانون التجاري وضع حكماً مستحدثاً هو اعتبار الكمبيالة واجبة الدفع بمجرد الإطلاع عليها.

ثالثاً: شروط ميعاد الاستحقاق:

الشرط الأول (أن يكون معيناً على وجه التأكيد واليقين) ← فلا يجوز أن يرتبط تحديده بحصول واقعة معينة كزواج ابنه مثلاً أو بيع البضاعة.

وقد نص القانون التجاري أنه إذا وافق استحقاق الورقة التجارية يوم عطلة رسمية أو يوم العطلة الأسبوعية في منشأة المدين فلا يجوز المطالبة بوفاء الورقة إلا في يوم العمل التالي.

الشرط الثاني (أن يكون واحداً) ← فلا يجوز أن تتضمن الكمبيالة مواعيد استحقاق متعاقبة وإلا كانت باطلة ويعرف هذا بمبدأ وحدة الاستحقاق، **ولا يجوز الخلط** بين مبدأ وحدة الدين ومبدأ وحدة الاستحقاق، حيث أنه يجوز الوفاء الجزئي للكمبيالة، حيث أنه لا يوجد ما يمنع من دفع المبلغ على أقساط بعد حلول ميعاد الاستحقاق، وعلى ذلك إذا تضمنت الكمبيالة عدة مواعيد استحقاق متعاقبة فإنها تكون باطلة.

س٨: يجب أن تشتمل الكمبيالة علي بيان مكان الوفاء بها وأسم من يجب الوفاء له .وضح ذلك؟

أولاً: مكان الوفاء:

يجب أن تشتمل الكمبيالة على بيان مكان الوفاء أي المحل الذي يجب الدفع فيه، ويجب أن يكون هذا المكان معيناً بدقة في الكمبيالة ، ذلك حتى يعلم الحامل بالمكان الذي سوف يتوجه إليه لتحصيل قيمة الكمبيالة، والغالب أن يكون مكان الوفاء هو موطن المسحوب عليه أو محل إقامته أو مكان تجارته.

عند خلو الكمبيالة من هذا البيان فإنه لا يؤدي إلى بطلان الكمبيالة **إنما يعتبر المكان المبين** بجانب اسم المسحوب عليه مكاناً للوفاء وموطناً للمسحوب عليه في نفس الوقت.

ثانياً: اسم من يجب الوفاء له أو لأمره (المستفيد):

يجب ذكر اسم من يجب الوفاء له وهو المستفيد لأنه الشخص الذي تحرر الكمبيالة لمصلحته.

الكمبيالة قد تصدر اسمية ← أي باسم شخص المستفيد دون أن تتضمن شرط الأمر

١- **الكمبيالة قد تصدر لأمر المستفيد** ← حيث يلحق شرط الأمر بجانب اسم المستفيد كأن يقال ادفعوا لأمر فلان" أو "فأذن فلان" .

٢- **يجوز أن تكون الكمبيالة** ← لأمر الساحب نفسه وغالباً ما يكون ذلك في حالة الأطمئنان علي قبول المسحوب عليه للصك قبل أن يطرح للتداول وقد يرغب الساحب من وراء ذلك أيضاً خصمها لذي أحد البنوك دون الانتظار حتي ميعاد الاستحقاق .

٣- **يجوز أن يكون المستفيد من الكمبيالة أكثر من شخص** ← سواء علي سبيل الجمع كأن يقال " ادفعوا لأمر عمر وحسن " أو علي سبيل التخيير كأن يقال " ادفعوا لأمر عمر أو حسن " وفي هذه الحالة لا تبرأ ذمة المدين بالكمبيالة في حالة الجمع إلا بالوفاء لهم جميعاً وفي حالة التخيير .

لا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها الساحب عبارة "ليست للأمر" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى إلا باتباع إجراءات حوالة.

س٩: ماهي اهمية تاريخ اصدار الكمبيالة؟

تاريخ ومكان إصدار الكمبيالة:

(أ) تاريخ إصدار الكمبيالة:

يجب كتابة تاريخ تحرير الكمبيالة بذكر اليوم والشهر والسنة التي صدرت فيها والحكمة من ذلك هي قطع كل نزاع حول تحديد تاريخ سحب الكمبيالة.

يجب أن يكون للكمبيالة تاريخا واحدا ولو تعدد الساحبون.

الأصل أن تاريخ المحرر العرفي والغالب أن تكون الكمبيالة عرفية لا يكون حجة على الغير إلا إذا كان ثابت التاريخ.

تاريخ الإصدار له أهمية عملية في الأمور الآتية:

١. **يفيد تاريخ الإصدار** في تحديد تاريخ الاستحقاق إذا كان ميعاد الاستحقاق بعد مدة معينة من تاريخ الإصدار، كما إذا ذكر أن ميعاد الاستحقاق يكون بعد سنة من تاريخ الإصدار.

٢. **يفيد تاريخ الإصدار** في معرفة أهلية الساحب، وهل هو كامل الأهلية وبالغ سن الرشد أم ناقص الأهلية أو عديم الأهلية.

٣. **يفيد تاريخ الإصدار** في معرفة مدى سقوط حق الحامل المهمّل في الرجوع على الضامنين الموقعين على الكمبيالة، حيث حدد المشرع مواعيد معينة لتقديم الكمبيالة إلى المسحوب عليه تحسب من تاريخ سحب الكمبيالة إذا كانت مستحقة الدفع بمجرد الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع، ويترتب على إهمال الحامل لهذه المواعيد أن يسقط حقه في الرجوع على الضامنين باعتباره حاملاً مهملاً.

٤. **يفيد تاريخ الإصدار** في تطبيق قواعد فترة الرتبة بالنسبة للتاجر المفلس وتحديد ما إذا كانت الكمبيالة قد حررت في وقت توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية.

٥. **يفيد تاريخ الإصدار** في حالة سحب عدة كمبيالات وكان مقابل الوفاء غير كافي، ففي هذه الحالة تكون الأولوية لمن كان تاريخ تحرير كمبيالته اسبق.

(ب) مكان إصدار الكمبيالة:

تطلب المشرع ذكر مكان إصدار الكمبيالة، ويفيد هذا البيان إذا ما تضمنت الكمبيالة عنصراً أجنبياً حيث أنه في حالة تنازع القوانين يطبق قانون البلد الذي حررت فيه الكمبيالة.

الجدير بالذكر أنه لا يترتب على عدم ذكر بيان مكان إصدار الكمبيالة بطلانها حيث يعتبر المكان المبين بجانب اسم الساحب مكان إصدارها.

س١٠: وضح أهمية توقيع الساحب علي الكمبيالة مبيناً حكم تزوير التوقيع؟

أولاً: أهمية توقيع الساحب علي الكمبيالة:

تشتمل الكمبيالة على توقيع من أصدر الكمبيالة (الساحب) على نحو مقروء، فلا قيمة للكمبيالة إلا إذا كانت موقعة من مصدرها، والساحب هو الذي ينشئ الكمبيالة ويصدر أمره إلى المسحوب عليه للوفاء بقيمة الكمبيالة لذلك يعتبر هذا البيان جوهرياً في الكمبيالة حيث أنه يفصح عن إرادة الساحب.

ثانياً: حكم تزوير التوقيع:

إذا كان توقيع الكمبيالة مزوراً بطل الالتزام بين الساحب و المستفيد الأول، وإذا ظهرت الورقة بعد ذلك وخرجت من يد المستفيد الأول إلى شخص آخر لا يعلم بواقعة التزوير، فإن هذا الحامل الأخير لا يستطيع الرجوع على الساحب حيث أن التزامه باطلاً ويسري هذا البطلان في حق الحامل الآخر لأنه من الدفوع التي لا يطهرها التظهير، لكن هذا لا يمنع الحامل من الرجوع على المظهرين الآخرين حيث أن التزاماتهم تبقى مع ذلك صحيحة طبقاً لمبدأ استقلال التوقيعات.

س١١: ما المقصود بسحب الكمبيالة بواسطة الوكيل؟

سحب الكمبيالة بواسطة الوكيل:

وفقاً للقواعد العامة لا يوجد ما يمنع من أن يكلف الساحب أحد الأشخاص بسحب الكمبيالة نيابة عنه، وفي هذه الحالة يدفع الكمبيالة عن الساحب وكيله وتنصرف آثار الكمبيالة في هذه الحالة إلى الأصيل وليس إلى الوكيل، ويجب على الوكيل أن يظهر صفته عند التوقيع وإلا التزام شخصياً في مواجهة الحامل حسن النية، ويحدث ذلك عادة بالنسبة لوكلاء المحال التجارية أو الوكيل المفوض نيابة عن بنك أو مدير إحدى الشركات نيابة عن الشركة. وكان مفروضاً أيضاً وفقاً للقواعد العامة أنه إذا وقع أحد الأشخاص كمبيالة نيابة عن الغير دون أن يكون مفوضاً في ذلك فلا يلتزم هذا الغير بالوفاء بقيمة الكمبيالة للحامل حتى لو كان حسن النية لأن هذا من الدفوع التي لا يطهرها التظهير.

القانون التجاري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ يقرر صراحة بأن من يوقع كمبيالة نيابة عن شخص آخر بغير تفويض منه يلتزم شخصياً بموجب الكمبيالة فإذا أوفاهآ آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول الي منادعي النيابة عنه ويسري هذا الحكم علي النائب إذا تجاوز حدود سلطته.

من ذلك يتضح ان التزام منوقع كمبيالة نيابة عن شخص آخر بغير تفويض منه انما يقوم علي اساس قانون الصرف حيث يلتزم شخصياً بموجب الكمبيالة.

س١٢: وضح العلاقات الناشئة عن سحب كمبيالة لذمة الغير؟

سحب الكمبيالة لذمة الغير:

يجوز سحب الكمبيالة لحساب شخص آخر حيث توجد أسباب كثيرة تدفع الساحب الحقيقي للكمبيالة بعدم ظهور اسمه كساحب للكمبيالة ويكلف شخص آخر- وكيل بالعمولة بسحب الكمبيالة لحسابه والتوقيع عليها، فلا يظهر اسم الساحب الحقيقي ولا يلتزم أمام الغير بهذه الصفة وإنما يعتبر الوكيل بالعمولة الساحب الظاهر هو الساحب الملتزم أمام الغير. وينتج عن هذا الوضع خمس علاقات كما يلي:

١- علاقة الأمر بالسحب (الساحب الحقيقي) بالمسحوب عليه:

يلزم في هذه الحالة أن يقدم الأمر بالسحب مقابل الوفاء للمسحوب عليه، ويكون لهذا الأخير الرجوع على الساحب الحقيقي في حالة سداد قيمة الكمبيالة لأنه من المفروض في هذه الحالة أن هناك تعامل بين الساحب الحقيقي والمسحوب عليه ويعلم كلا منهما الآخر.

٢- علاقة الساحب الظاهر (الوكيل بالعمولة) والمسحوب عليه:

ليس هناك أي علاقة بين الساحب الظاهر والمسحوب عليه بل أن لكل منهما الحق في الرجوع على الساحب الحقيقي في حالة دفع أي مبالغ أو مصاريف.

٣- علاقة الساحب الحقيقي بالساحب الظاهر (الوكيل بالعمولة):

يعتبر الساحب الظاهر وكيلا بالعمولة عن الساحب الحقيقي لذلك تحكم العلاقة بينهما أحكام عقد الوكالة بالعمولة.

٤- علاقة الساحب الحقيقي بالمستفيد والمظهرين:

ليس هناك علاقة بينهما، لأنه من المفروض أن المستفيد والمظهرين لا يعلمون بالساحب الحقيقي وغير معروف لهم.

٥- علاقة الساحب الظاهر (الوكيل بالعمولة) بالمستفيد والمظهرين:

تخضع هذه العلاقة لإحكام قانون الصرف باعتبار أن الوكيل بالعمولة هو الساحب الملتزم بالكمبيالة فيضمن لهم قبول الكمبيالة وأداء قيمتها ويمكن الرجوع عليه في حالة امتناع المسحوب عليه عن الدفع.

س١٣: وضع جزاء الإخلال بأحد الشروط الشكلية للكمبيالة؟

جزاء الإخلال بالشروط الشكلية للكمبيالة

يتخذ الإخلال بالشروط الشكلية عدة صور، منها أن تصدر الكمبيالة ناقصة أحد البيانات الإلزامية وهذا ما يعرف بالترك، ومنها وقوع تحريف في متن الصك ذاته على أحد هذه البيانات، وهذا ما يعرف بالتحريف.

أولاً: الترك:

أ) إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الإطلاع عليها.
ب) وإذا خلت من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكانا للوفاء وموطنا للمسحوب عليه في نفس الوقت.

ت) وإذا خلت من بيان مكان الإصدار اعتبرت صادرة في المكان المبين بجانب توقيع الساحب.

يتضح من ذلك أن أغفال أحد البيانات الإلزامية يترتب عليه أن الصك يبطل إلا في الحدود المشار إليها. هذا البطلان من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفته ويحتج به في مواجهة الحامل حتى ولو كان حسن النية.

لكن هذا الصك الغير متضمن بيان أو أكثر من البيانات الإلزامية وأن كان لا يعد كمبيالة ويبطل ككمبيالة، إلا أنه قد يتحول إلى صك من طبيعة أخرى، فقد تتحول الكمبيالة الباطلة إلى تصرف عاد أو تعهد عادي يخضع لأحكام القانون المدني أو القانون التجاري.

١- تحول الكمبيالة الباطلة إلى سند مدني.

إذا توافرت في الورقة الشروط اللازمة لصحة الالتزام وتحلف أحد بياناتها الإلزامية .

مثال ذلك: تخلف كلمة "كمبيالة" أو بيان تاريخ الإصدار، أو اسم من يترمه الوفاء أو اسم من يجب الوفاء له، فإن الورقة وإن فقدت صفتها ككمبيالة وتخرج من نطاق أحكام قانون الصرف. إلا أنها تصبح تعهدا مدنيا عاديا خاضعا لأحكام القانون المدني. لا ينتقل الحق الثابت في هذا التعهد أو هذا السند إلا عن طريق الحوالة المدنية. لا تسري الفوائد القانونية إلا من تاريخ المطالبة القضائية، ويجوز منح المدين مهلة قضائية للوفاء.

س.ف: يمكن أن تتداول الكمبيالة الباطلة بالطرق التجارية ؟

٢- تحول الكمبيالة الباطلة إلى سند مدني يتداول بالطرق التجارية:

إذا تضمنت الكمبيالة الشروط اللازمة لصحة الالتزام وتحلف أحد البيانات الإلزامية تضمنت أيضا شرط

الامر، فهي تتداول بالطرق التجارية وهي التظهير، دون إتباع إجراءات الحوالة المدنية.

قد جاء القانون التجاري، وقرر بأن كل صك يكون محله دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضاعة يجوز تداوله بالتظهير إذا كان لأمر الدائن أو بالمناولة ان كان لحامله ويترتب على التظهير الناقل للملكية أو المناولة انتقال جميع الحقوق الناشئة عن الصك إلى حامله الجديد.

٢. تحول الكمبيالة الباطلة إلى تعهد تجاري قابل للتداول بالطرق التجارية:

إذا توافرت في الورقة الشروط اللازمة لصحة الالتزام وتخلف أحد البيانات الإلزامية، فإن الورقة وإن كانت لا تعد كمبيالة وتصبح باطلة إلا أنها

تتحول إلى التزام تجاري إذا كانت محررة بين تجار أو بمناسبة عملية تجارية. وبالتالي يسري العائد وفقا للأحكام المقررة في القانون التجاري، كما يستحق العائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. كما لا يجوز للمحكمة منح المدين بالتزام تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه إلا عند الضرورة ويشترط عدم إلحاق ضرر جسيم بالدائن.

٣. اعتبار الكمبيالة باطلة كتصرف قانوني:

قد تفقد الكمبيالة كل قيمة قانونية لها وتبطل كتصرف قانوني كلياً، وذلك إذا لم تتوافر في الكمبيالة الشروط اللازمة لصحة الالتزام، يتحقق في الكمبيالة ذلك **إذا لم تتضمن توقيع الساحب أو بيان المبلغ.**

س.ف. ما المقصود بكمبيالة علي بياض ؟

إصدار الكمبيالة على بياض:

قد يصدر الساحب كمبيالة خالية من جميع البيانات الإلزامية فيما عدا توقيع الساحب، حيث يترك تحديد وكتابة البيانات الواجب توافرها في الكمبيالة للحامل طبقاً لما هو متفق عليه بين الساحب والحامل فيقوم هذا الأخير بتحديد المبلغ الذي يلتزم به الساحب، كما يحدد اسم المستفيد بكتابة اسمه، ويحدد تاريخ الاستحقاق وتاريخ التحرير.

والحامل في قيامه بهذا العمل إنما يتصرف لحساب الساحب، فإذا قام الحامل بملئ البيانات الإلزامية كاملة فإن الصك يعتبر سليماً.

أما إذا ظلت الكمبيالة خالية من جميع البيانات أو من بعضها فإنها **لا تعد كمبيالة وتعتبر باطلة.**

أما إذا قام المستفيد بملئ البيانات على خلاف المتفق عليه، كما إذا وضع مبلغ أكبر من المبلغ المتفق عليه مع الساحب أو حدد ميعاد استحقاق أقرب من المتفق عليه فإن هذا الصك لا يسري في مواجهة الساحب، ولكن لا أثر لهذا البطلان في مواجهة الحامل حسن النية تطبيقاً لمبدأ تطهير الدفوع.

لم يعالج المشرع في القانون التجاري موضوع إصدار الكمبيالة على بياض، ولكنه أشار إلى أنه.

إذا حملت الكمبيالة توقيعات غير ملزمة لأصحابها أو لمن وقعت الكمبيالة باسمائهم لأسباب تتعلق بملئ بيانات كمبيالة صادرة على بياض، فإن التزامات غيرهم من الموقعين على الكمبيالة تبقى صحيحة طالما كان حامل الكمبيالة حسن النية.

ثانياً: التحريف:

إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون بما ورد في المتن المحرف، أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في المتن الأصلي.

المقصود بالتحريف ← تغيير بيان أو أكثر من بيانات الكمبيالة على خلاف الحقيقة في ذات الصك بعد سبق كتابته صحيحاً، حيث يقوم أحد الموقعين على الكمبيالة بالتغيير في مبلغ الكمبيالة فيجعله مثلاً ٢٠٠٠٠ جنية بدلاً من ١٠٠٠٠ جنية، أو التغيير في تاريخ الإصدار أو تاريخ الاستحقاق.

إذا حدث ذلك التزم الموقعون السابقون على التحريف بالمبلغ أو التاريخ وما ورد في الصك قبل تحريفه، أما الموقعون اللاحقون فيلتزمون بالبيان بعد تحريفه.

س١٤: اذكر مع الشرح ثلاثة من البيانات الاختيارية للكمبيالة؟

البيانات الاختيارية

١ - شرط التقدم للقبول:

- يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط تقديمها للقبول في ميعاد محدد أو بغير تحديد ميعاد، ويجب على حامل الكمبيالة احترام هذا الشرط وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقطت حقوق الحامل في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء على السواء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول وحده.
- يتضح من ذلك أن حق الحامل يسقط قبل الساحب بسبب عدم القبول وعدم الوفاء أيضا إذا تضمنت الكمبيالة شرط التقدم للقبول ولم يلتزم الحامل بذلك.
- ولكن يجب ملاحظة أن الساحب لا يفيد من هذا السقوط إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق أما في غير ذلك فإن حق الحامل لا يسقط في الرجوع على الساحب بإعتباره المدين الأصلي في الكمبيالة .
- ويجوز أيضا لكل مظهر أن يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد يحدده أو يغير تحديد ميعاد ما لم يكن الساحب قد أشرط عدم تقديمها للقبول .
- وإذا كان المظهر هو الذي اشترط في التظهير ميعاداً لتقديم الكمبيالة للقبول في حالة عدم إشتراط الساحب تقديمها للقبول فهذا المظهر وحده هو الذي يفيد من هذا الشرط .

س.ف: ما الذي يترتب علي شرط عدم القبول وعدم الضمان في الكمبيالة ؟

٢ - شرط عدم القبول:

- يجوز للساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة للقبول، وله الحق أيضا أن يشترط عدم تقديمها للقبول قبل ميعاد معين، ويضع الساحب هذا الشرط عادة عندما لا يتوافر مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه قبل ميعاد الاستحقاق، فيخشى الساحب من رفض المسحوب عليه قبول الكمبيالة فيضع شرط عدم تقديمها للقبول، وقد يضع شرط عدم تقديمها للقبول قبل ميعاد معين حتى يتمكن من إيجاد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه قبل هذا الميعاد.
- إذا قدم الحامل الكمبيالة للقبول رغم شرط عدم القبول، ورفض المسحوب عليه القبول، فإن الحامل لا يستطيع الاستناد إلى هذا الرفض للرجوع على الموقعين قبل حلول ميعاد الاستحقاق.

٣ - شرط عدم الضمان:

- قد يضع الساحب في الكمبيالة شرط عدم الضمان، أي أنه لا يضمن للحامل الوفاء بقيمة الكمبيالة، ولا يستفيد الساحب من هذا الشرط إلا إذا أثبت أنه قدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه في ميعاد الاستحقاق، وقد يضع هذا الشرط أحد المظهرين.
- إذا وضع الساحب هذا الشرط استفاد منه جميع المظهرين، أما إذا وضع هذا الشرط أحد المظهرين فإنه وحده الذي يستفيد من هذا الشرط دون غيره من المظهرين.

٤ - شرط الوفاء في محل مختار:

- القاعدة أن مكان الوفاء هو محل المسحوب عليه، غير أنه يمكن أن يكون محل الوفاء مكانا آخر، فيجوز أن تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن شخص من الغير سواء في الجهة التي بها موطن المسحوب عليه أو في أية جهة أخرى.
- إذا وضع هذا الشرط فإن الحامل يلتزم بالتوجيه في ميعاد الاستحقاق لهذا المكان وعليه أن يعمل احتجاج عدم الدفع في هذا المكان المختار أيضا.

س.ف: ما هي أهمية الاحتجاج بعدم الوفاء رغم وجود شرط الرجوع بلا مصاريف ؟

ه - شرط الرجوع بلا مصاريف أو بدون احتجاج:

قد تتضمن الكمبيالة شرط الرجوع بلا مصاريف أو بدون احتجاج أو عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، هذا الشرط يخفف من التزامات حامل ويجعل رجوعه على الموقعين على الكمبيالة أكثر سهولة وسرعة وأقل تكلفة. وشرط الرجوع بلا مصاريف يجوز أن يضعه الساحب وفي هذه الحالة تسري آثار هذا الشرط على كل الموقعين، أما إذا كتبه أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين سرت آثاره عليه وحده. وإذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط وعمل حامل احتجاجا رغم ذلك تحمل وحده المصاريف، أما إذا كان الشرط صادراً من مظهر أو ضامن احتياطي جاز الرجوع على الموقعين الآخرين بمصاريف الاحتجاج إن عمل. ورغم وجود شرط الرجوع بلا مصاريف إلا أن **عمل الاحتجاج قد يكون ضرورياً** في حالة الامتناع عن الوفاء ورغبة حامل في توقيع حجز تحفظي على أحد الملتزمين بالكمبيالة كما يستطيع شهر إفلاسهم

س١٥: ما المقصود بالتظهير التام مبينا الشروط الموضوعية العامة والخاصة بالتظهير ؟

أولاً: التظهير التام والناقل للملكية

المقصود بالتظهير الناقل للملكية نقل الحق الثابت بالكمبيالة من المظهر إلى المظهر إليه. والتظهير يعتبر تصرفاً قانونياً يترتب التزاماً في ذمة المظهر، لذلك يجب أن تتوافر فيه شروط موضوعية تستخلص من القواعد العامة ومن طبيعة هذا الالتزام، وشروط شكلية نص عليها المشرع.

ثانياً: الأهلية:

يجب أن تتوافر في المظهر الأهلية التي يتطلبها القانون في الساحب - أهلية التوقيع على الكمبيالة - أي أهلية القيام بالأعمال التجارية نظراً لأن المظهر إزاء المظهر إليه في نفس مركز الساحب إزاء المستفيد. نظراً لأن المشرع قدر أن الالتزام المصرفي يعرض المدين به لأحكام أشد مما تقضي به القواعد العامة، لذلك قرر أن تكون التزامات ناقصي الأهلية الذين ليسوا تجاراً وعديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم.

ثالثاً: الشروط الموضوعية الخاصة بطبيعة التظهير:

الشرط الأول : الصفة في التوقيع:

يشترط في التظهير أن يصدر عن شخص ذي سلطة وصفة في التوقيع، وذلك بأن يكون المظهر هو مالك الحق الثابت في الكمبيالة أو وكيله عنه. **إذا صدر التظهير نيابة عن حامل الكمبيالة بغير تفويض منه**، أو إذا تجاوز الوكيل حدود السلطة المخولة له، فإن من قام بهذا التوقيع يلتزم شخصياً بموجب الكمبيالة فإذا أوفاهها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من أدعى النيابة عنه. **لا يجوز للمفلس** تظهير الكمبيالة بعد صدور حكم الإفلاس فإن فعل ذلك فلا يحتج به على جماعة الدائنين، وتصرفات المفلس صحيحة في العلاقة بينه وبين المظهر إليه. **لا يجوز للمدين** بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس تظهير الكمبيالة وفاءاً للديون قبل حلول أجلها، حيث لا يحتج بهذا التصرف في مواجهة جماعة الدائنين. **يجوز لأمين التفليسة** وحده أن يطلب عدم نفاذ تصرفات المدين في حق جماعة الدائنين إذا وقع التصرف قبل صدور حكم الإفلاس وإذا حكم بعدم نفاذ أي تصرف في حق جماعة الدائنين التزم المتصرف إليه بأن يرد إلى التفليسة ما حصل عليه من المفلس بمقتضى هذا التصرف.

الشرط الثاني : شرعية حق المظهر:

شرعية حق المظهر أو الحامل هي شرط لاستعمال جميع حقوقه المصرفية. وذهب رأي إلى أن المقصود بالحامل الشرعي هو المستفيد الأصلي أو من آلت إليه الورقة بمقتضى سلسلة متصلة غير منقطعة من التظاهرات.
المشرع اعتبر الحامل حائزاً شرعياً للكمبيالة إذا أثبت أنه صاحب الحق فيها بسلسلة من التظاهرات غير المنقطعة.

الشرط الثالث : أن يكون التظهير باتا غير معلق على شرط:

يعتبر التظهير المعلق على شرط فاسخ أو واقف باطلا باعتباره تظهيرا، فيشترط في التظهير أن يكون خاليا من كل شرط، وذلك حتى لا يكون التزام المظهر معلقا على أمر مستقبلي غير محقق الوقوع أو غير مؤكد وهو ما يعطل تداول الورقة التجارية فالتظهير يجب أن يكون باتا منجزاً.

س.ف: وضع حكم تظهير الكمبيالة بعد ميعاد الإستحقاق ؟

التظهير بعد ميعاد الاستحقاق:

التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج آثار التظهير السابق عليه، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق".

من ذلك يتضح أن التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ناقلا للملكية وتكون له نفس الآثار التي ينتجها التظهير السابق على ميعاد الاستحقاق بشرط أن يقع التظهير قبل انقضاء الميعاد المحدد لتحرير احتجاج عدم الوفاء وهو خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم الاستحقاق - أي قبل تحرير هذا الاحتجاج، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق وبالتالي لا تطبق قاعدة تظهير الدفع.

قد تعرضت محكمة النقض المصرية لهذا الموضوع في حكم لها قالت فيه: "لا وجه للتفرقة بين التظهير الحاصل قبل ميعاد الاستحقاق والتظهير الحاصل بعد هذا الميعاد. إذ يكون لكل منهما ذات الآثار القانونية من حيث نقل ملكية السند وتظهير الدفع.

قد قرر قانون جنيف الموحد في المادة ٢٠ منه أن التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ناقلا للملكية وتكون له نفس الآثار التي ينتجها التظهير السابق على ميعاد الاستحقاق وذلك بشرط أن يقع التظهير قبل تحرير البروتستو أو قبل انقضاء الميعاد المحدد لتحريره.

رأي الدكتور:

- ١- التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق والحاصل بعد تحرير احتجاج عدم الوفاء تظهيرا ناقلا للملكية يرتب نفس آثار التظهير السابق لميعاد الاستحقاق لأن تحرير احتجاج عدم الوفاء ضمنا لحامل الكمبيالة حيث لا يعتبر حاملا مهما مما يعطى له الحق في الرجوع على الموقعين على الكمبيالة ويظهره من الدفع .
- ٢- التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق بعد سقوط عمل الاحتجاج، لانقطاع ميعاد الاحتجاج دون عمله، فهذا هو التظهير الذي لا يعتبر مثل التظهير السابق على ميعاد الاستحقاق ولا يرتب نفس آثاره وإنما هو حوالة حق ينتج آثارها .

س.ف: التظهير الجزئي للكمبيالة يعرقل تداولها. وضح ذلك ؟

الشرط الرابع : أن يكون التظهير كلياً:

يشترط في التظهير أن يرد على مبلغ الكمبيالة بالكامل، فالتظهير يجب أن يكون كلياً، والتظهير الذي لم يرد على مبلغ الكمبيالة بأكمله يكون تظهيرا باطلا.
قد نص القانون التجاري على ذلك حيث قرر بأن "ويكون التظهير الجزئي باطلا". والحجة في ذلك أن التظهير الجزئي من شأنه أن يعرقل تداول الكمبيالة.

راي الدكتور في التظهير الجزئي:

التظهير الجزئي يذهب بنا إلى معنيين، إما أن يرد التظهير على جزء من مبلغ الكمبيالة، وإما أن يتم التظهير من بعض المالكين للحق الثابت بها دون البعض الآخر، فما حكم التظهير الجزئي في الحالتين؟

(أ) بالنسبة للتظهير الجزئي الذي يرد على جزء من مبلغ الكمبيالة:

كنا نرى قبل صدور قانون التجارة أن هذا التظهير صحيحا ناقلا للملكية بالنسبة لجزء المبلغ المظهر من أجله، أما باقي المبلغ فإنني أعتبر التظهير بالنسبة له تظهيراً توكيلياً في قبض الباقي.

(ب) بالنسبة للتظهير الذي لا يتم من جميع المالكين للكمبيالة:

الغرض هنا أن الحق الثابت في الكمبيالة مملوك لأكثر من شخص، ولكن التظهير وقع من البعض دون البعض الآخر.

كنا نرى قبل صدور قانون التجارة أن التظهير الحاصل من البعض دون البعض الآخر يعد تظهيراً صحيحاً في مواجهة الموقعين فقط.

س١٦: اكتب في أربعة من الشروط الشكلية للتظهير؟

الشروط الشكلية

الشرط الأول : أن يتم التظهير بالكتابة:

يجب أن يتم التظهير بالكتابة، فلا يعتد بالتظهير الذي يتم شفاهة.

الشرط الثاني : أن يرد التظهير على الكمبيالة نفسها أو ورقة متصلة بها:

يجب أن يرد التظهير على ذات الكمبيالة حتى يتحقق لها الاستقلال والكفاية الذاتية وتنبئ عن مضمونها

أما إذا استغرقت التظهيرات الكمبيالة كلها .

في هذه الحالة يمكن أن يرد التظهير على ورقة متصلة بالكمبيالة تسمى "وصلة" حيث جرت العادة على أنه إذا حدث وامتلات جميع فراغات الكمبيالة بحيث لا يوجد مكان لتظهير جديد فلا مانع من كتابة التظهير على ورقة متصلة بالكمبيالة يذكر فيها ملخص بيانات الكمبيالة.

ملحوظة ← إذا وقع التظهير على ورقة مستقلة غير متصلة بالكمبيالة فلا يعتبر تظهيراً بل حوالة مدنية.

س.ف: يشترط وقوع التظهير على بياض على ظهر الكمبيالة ؟

الشرط الثالث : توقيع المظهر:

يشترط المشرع أن يضع المظهر توقيعاً على التظهير وإلا اعتبر كأن لم يكن، حيث لا يحدث للتظهير أثره

القانوني إذا خلا من توقيع المظهر بل أن المشرع أجاز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر دون ذكر

بيانات أخرى، في هذه الحالة يسمى التظهير على بياض.

التظهير على بياض لا يكون صحيحاً إلا إذا كتب على ظهر الكمبيالة أو على الوصلة .

ملحوظة ← إذا اقتصر التظهير على توقيع المظهر ووضع هذا الأخير توقيعاً رغم ذلك على صدر متن

الكمبيالة فإن هذا التظهير لا يعتبر صحيحاً وإنما يأخذ حكم الضمان الاحتياطي لصاحبه.

السبب في اشتراط المشرع ← وقوع التظهير على بياض على ظهر الكمبيالة هو عدم وقوع لبس أو غموض مع

باقي التوقيعات التي تحملها الكمبيالة مثل التوقيع بالقبول أو الضمان الاحتياطي.

التظهير على وجه الكمبيالة ذاتها يكون صحيحاً إذا اشتمل على اسم المظهر إليه وتاريخ التظهير وتوقيع

المظهر حيث لا يثير لبس أو غموض في هذه الحالة.

الشرط الرابع : اسم المظهر إليه:

- ❖ في حالة وقوع التظهير على صدر الكمبيالة فإنه بالإضافة إلى توقيع المظهر يجب ذكر اسم المظهر إليه، وإلا اعتبر توقيع المظهر بمثابة **ضمان احتياطي للساحب**.
- ❖ اسم المظهر إليه في التظهير ويقتصر على توقيع المظهر ولكن يشترط لصحة هذا التظهير أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الوصلة، ويسمى التظهير في هذه الحالة "التظهير على بياض".

س١٧: ماهي اهمية تاريخ التظهير؟

أهمية تاريخ التظهير

- ❖ ١- التحقق من أهلية المظهر وقت التظهير.
- ❖ ٢- معرفة ما إذا كان التظهير قد تم خلال فترة الرتبة أو بعد شهر الإفلاس إذا كان المظهر تاجرا أشهر إفلاسه.
- ❖ والمفروض في التاريخ المذكور في التظهير أنه صحيح بغير إثبات آخر.
- ❖ **وعلى من يدعي عدم صحته إقامة الدليل على ذلك.**
- ❖ **المشرع في القانون التجاري افترض في التظهير الخالي من التاريخ انه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج، وبالتالي التظهير الخالي من التاريخ ينتج آثار التظهير الحاصل قبل الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج حيث ينقل ملكية الحق الثابت في الكمبيالة ويظهر الورقة من الدفع، إلا إذا ثبت أن التظهير الخالي من التاريخ حاصل بعد الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج حيث يعتبر حوالة حق ينتج آثارها.**

س١٨: وضع الآثار المترتبة علي التظهير الناقل للملكية؟

أولاً: نقل ملكية الحق الثابت في الكمبيالة:

- ❖ يترتب على التظهير التام نقل ملكية الحق الثابت في الكمبيالة من المظهر إلى المظهر إليه، وملكية الحق الثابت في الكمبيالة ينتقل إلى المظهر إليه **دون حاجة إلى رضا الساحب أو المسحوب عليه.**
- ❖ انتقال الملكية إلى المظهر إليه مشروط بأن يكون هو الحامل الشرعي للكمبيالة عن طريق سلسلة متصلة من التظهيرات حتى ولو كان آخرها تظهيراً على بياض.
- ❖ نظراً لانتقال الحق الثابت في الكمبيالة إلى المظهر إليه بالتظهير الصحيح التام، فإنه يقع عليه أيضاً نفس الالتزامات التي كانت على المظهر، فيلتزم بتقديم الكمبيالة للقبول إلى المسحوب عليه إذا كانت الكمبيالة متضمنة شرط التقدم للقبول أو واجبة الدفع بعد مدة من الإطلاع.

س.ف: اشرح هذه العبارة **مظهر الكمبيالة تظهيراً ناقلاً للملكية ضامناً متضامناً للوفاء بقيمتها ؟**

ثانياً: الالتزام بالضمان:

- ❖ الالتزام بالضمان الناشئ عن تظهير الكمبيالة يتقرر بحكم القانون، ولا ضرورة للنص عليه في صيغة التظهير، حيث يترتب على تظهير الكمبيالة تظهيراً تاماً ناقلاً للملكية أن يصبح المظهر، إلى جوار الموقعين السابقين، ضامناً لقبول الكمبيالة من المسحوب عليه وضامناً للوفاء بقيمتها في ميعاد الاستحقاق ما لم يشترط غير ذلك.
- ❖ **لكن في التظهير التام الناقل للملكية** يضمن المظهر التنفيذ النهائي للكمبيالة، بحيث إذا رفض المسحوب عليه وفاء الحق عند المطالبة في ميعاد الاستحقاق كان للمظهر إليه الحامل للكمبيالة الرجوع على المظهر وعلى الموقعين السابقين جميعاً بدعوى الضمان وذلك بعد تحرير الاحتجاج وإعلانه ورفع دعوى الضمان في المواعيد القانونية.
- ❖ على ذلك فإن شرط رجوع الحامل على المظهرين بدعوى الضمان هو اتخاذ الإجراءات التي أوجبها القانون لذلك، ويترتب على إهمال اتخاذ أي منها سقوط الحق في الرجوع عليهم دون المدين الأصلي.
- ❖ يجوز للمظهر أن يشترط عند إجراء التظهير إعفاؤه من الضمان المقرر بحكم القانون.

● **شرط عدم الضمان من الشروط الاختيارية** التي يجوز للمظهر وضعها في الكمبيالة عند التظهير كما يجوز للمظهر وضع شرط عدم القبول أيضا. ويجب ذكر شرط عدم الضمان كتابة عند التظهير، واشترط المظهر عدم الضمان لا ينصرف إلى وجود الحق وقت التظهير حيث أنه يضمن ذلك وإنما لا يضمن الوفاء بقيمة الكمبيالة عند الاستحقاق لأنه لا يضمن يسار المدين.

● اشتراط المظهر حظر تظهير الكمبيالة من جديد يأخذ حكم عدم الضمان بالنسبة لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.

● لا يستفيد من هذا الشرط إلا المظهر الذي وضعه فقط، أما المظهرين السابقين أو اللاحقين لهذا التظهير فلا يستفيدون من شرط عدم الضمان ويظل التزامهم بالضمان قائما تطبيقا لمبدأ استقلال التوقيعات.

ثالثا: تظهير الكمبيالة من الدفع (قاعدة تظهير الدفع):

١ - المقصود بقاعدة تظهير الدفع:

● أن المدين بالكمبيالة سواء كان الساحب أو المسحوب عليه أو أحد المظهرين ، لا يجوز له أن يمتنع عن الوفاء بقيمة الكمبيالة للحامل حسن النية مستندا إلى دفع كان يستطيع أن يتمسك به في مواجهة دائئه المباشر.

● أساس قاعدة تظهير الدفع أن الحقوق المرتبطة بصك الكمبيالة تنفصل عن الدين الأصلي، فوجود الصفة المصرفية للالتزام في الورقة التجارية ناشئ عن صحة الورقة ككمبيالة وليس من وجود الالتزام الأصلي أو صحته.

٢ - شروط تطبيق القاعدة:

الشرط الأول: أن يكون التظهير تاما ناقلا للملكية:

● التظهير التوكيلي فليس من شأنه تظهير الورقة من الدفع وكذلك انتقال الكمبيالة بطريق الحوالة المدنية أو إلى حاملها عن طريق الميراث أو الوصية.

الشرط الثاني: أن يكون حامل الكمبيالة حسن النية:

● **المقصود بسوء النية** إدراك المظهر، عند تظهير الكمبيالة بالإضرار بالمظهر اليه بوضعه في مركز يحرمه من الافادة أو الانتصار في مواجهة الساحب .

٣ - نطاق تطبيق قاعدة تظهير الدفع:

الدفع التي لا يحتج بها على حامل حسن النية (دفع يظهرها التظهير):

أ) الدفع بانعدام السبب أو عدم مشروعيته ب) الدفع بعيوب الإرادة ج) الدفع بفسخ أو انقضاء العلاقة الأصلية

الدفع التي يحتج بها على حامل ولو كان حسن النية (دفع لا يظهرها التظهير):

أ) الدفع الناشئ عن عيب شكلي ب) الدفع بانعدام الإرادة ج) الدفع بانعدام أو نقص الأهلية
د) الدفع المستمد من علاقة شخصية بين المدين والحامل هـ) الدفع بتزوير التوقيع
و) الدفع الناشئ عن التوقيع بلا تفويض
ز) الدفع المستمد من مضمون الكمبيالة

س ١٩: عرف التظهير التوكيلي مبينا شروطه واثاره؟

أولا: التظهير التوكيلي

● **المقصود بالتظهير التوكيلي** قيام المظهر بتوكيل المظهر إليه في قبض قيمة الكمبيالة عند حلول ميعاد استحقاقها وليس نقل ملكية الحق الثابت بها.

ثانيا: شروط التظهير التوكيلي

أ) الشروط الموضوعية:

● التظهير التوكيلي لا يشترط في المظهر أن تتوافر فيه أهلية الالتزام بالأعمال التجارية لأنه لا ينقل ملكية الحق الثابت في الكمبيالة، ولكن في التظهير الناقل للملكية يشترط أهلية القيام بالأعمال التجارية، أما أهلية المظهر إليه فيكفي أن يكون مميزا، لأن الوكالة لا تفترض في الوكيل أهلية الالتزام حيث ينصرف آثار الالتزام الذي ينتج عن عمله إلى الموكل ولا ينصرف إلى الوكيل.

● يجوز للولي أو الوصي أو القيم أن يظهر الكمبيالة التي يملكها ناقص الأهلية لتحصيل قيمتها.

(ب) التظهير التوكيلي يجب أن يكون صريحا:

يجب أن يكون التظهير التوكيلي صريحا، بأن تدل عبارته بوضوح على أن المظهر موكل المظهر إليه في القبض. يتضح من النص المشار إليه أن المظهر إليه توكيلا من حقه استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة مثل تحصيل قيمتها أو اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لذلك حماية لمصالح وحقوق المظهر مثل عمل الاحتجاج وإعلانه للملتزمين بموجب الكمبيالة وإقامة دعوى الرجوع

س.ف: ما هي الآثار المترتبة علي التظهير التوكيلي ؟

ثالثاً: آثار التظهير التوكيلي

(أ) آثار التظهير التوكيلي بالنسبة للمظهر والمظهر إليه:

- 1- يلتزم المظهر إليه بتنفيذ تعليمات المظهر باعتباره وكيلاً عنه، فعليه أن يقدم الكمبيالة للقبول وأن يطالب بقيمتها وأن يطالب بقيمتها في ميعاد الاستحقاق وإخطار المسحوب عليه إذا تطلب المظهر ذلك واشترط، ويكون المظهر إليه مسئولا إذا لم تتبع هذه التعليمات حيث يعتبر ذلك إهمالا منه في تنفيذ الوكالة إذا ترتب على ذلك ضررا بالمظهر.
- 2- يلتزم المظهر إليه بتقديم حساب للموكل (المظهر)، وبالتالي يوافي المظهر بقيمة الكمبيالة التي قام بتحصيلها، كما يلتزم المظهر أن يرد للمظهر إليه الوكيل كافة المصروفات التي أنفقها في سبيل تحصيل الكمبيالة.
- 3- يجوز للمظهر أن يعزل المظهر إليه (الوكيل) في كل وقت ولو بعد حلول ميعاد الاستحقاق ما دام أن الوفاء بقيمتها لم يتم بعد، وإذا أفلس المظهر إليه (الوكيل)، يجوز للمظهر (الوكيل) استرداد الكمبيالة إذا كانت لم تحصل بعد.

س.ف: ما هي آثار التظهير التوكيلي في علاقة المظهر إليه بالغير ؟

(ب) آثار التظهير التوكيلي في علاقة المظهر إليه بالغير:

- 1- يجوز للمدين والضامن في الكمبيالة التمسك بالدفع التي كان يمكن التمسك بها في مواجهة المظهر.
- 2- للمظهر إليه أن يتخذ في مواجهة الغير - المسحوب عليه أو الموقعين المظهرين - كافة الإجراءات التي تتطلبها قانون الصرف ومنها توقيع الحجز التحفظي على المدين بالكمبيالة وله أن يطلب شهر إفلاسه.
- 3- لا يجوز للمظهر إليه تظهير الكمبيالة إلا على سبيل التوكيل.
- 4- في علاقة المظهر إليه بالغير يعتبر التظهير المعيب الناقص أو التظهير على بياض الصادر من المظهر إليه الوكيل في حكم التظهير التوكيلي لأنه لا يجوز له تظهير الكمبيالة إلا على سبيل التوكيل.

س.ف: عرف مقابل الوفاء في الكمبيالة مبينا أهميته؟

أولاً: ماهية مقابل الوفاء:

المقصود بمقابل الوفاء دين نقدي مساوي على الأقل مبلغ الكمبيالة يكون للساحب عند المسحوب عليه في ميعاد الاستحقاق والذي يدفع منه هذا الأخير قيمة الكمبيالة. فسحب الكمبيالة يفترض وجود علاقة سابقة بين الساحب والمسحوب عليه تجعل الأول دائنا للثاني أيا كان طبيعة الدين تجاري أو مدني.

ثانياً: أهمية مقابل الوفاء:

١- أهمية مقابل الوفاء للمسحوب عليه:

يجعل المسحوب عليه يقبل الكمبيالة وإذا أوفى المسحوب عليه بقيمة الكمبيالة نتيجة وجود مقابل الوفاء لديه فإن ذمته تبرأ من هذا الدين الذي يلتزم به تجاه الساحب، ولا يجوز نتيجة لهذا الوفاء الرجوع على الساحب بما أوفاه.

٢- أهمية مقابل الوفاء للحامل:

الحامل أيضا يهتم الوفاء لأن وجوده لدى المسحوب عليه يسهل من الحصول عليه، لأن المسحوب عليه عادة لا يقبل الكمبيالة إلا إذا تلقى مقابل الوفاء من الساحب، فإذا تلقى المسحوب عليه مقابل الوفاء فإنه في الغالب يقبل الكمبيالة ويتحول بهذا القبول إلى المدين الأصلي مما يسهل على الحامل الرجوع عليه.

٣- أهمية مقابل الوفاء للساحب:

على ساحب الكمبيالة أو من سحبت لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل الوفاء، ويستفيد الساحب في حالة تقديمه مقابل الوفاء للمسحوب عليه وإثبات ذلك من إهمال الحامل في المطالبة بقيمة الكمبيالة وأخذ إجراءات الرجوع في مواعيدها.

"على الساحب وحده أن يثبت في حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانوناً، فإذا أثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته".

٤- أهمية مقابل الوفاء للمظهرين:

لا أهمية لمقابل الوفاء بالنسبة للمظهرين، لأن من حقهم دائماً الاستفادة من إهمال الحامل والتمسك في مواجهته بسقوط حقه في الرجوع عليهم نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات أو عدم اتخاذها في مواعيدها.

س٢١: اشرح شروط وجود مقابل الوفاء؟

شروط وجود مقابل الوفاء

الشرط الأول: أن يكون محل دين مقابل الوفاء مبلغاً من النقود:

مقابل الوفاء لا يجوز أن يكون شيئاً آخر غير النقود.

قد ينشأ مقابل الوفاء منذ البداية في صورة مبلغ من النقود مستحق للساحب لدى المسحوب عليه، كأن يكون المسحوب عليه قد حصل على قرض من الساحب، أو أن هذا الأخير وضع مبلغاً من المال لدى المسحوب عليه على سبيل الوديعة أما الأشياء الأخرى المودعة فإنها لا تصلح لأن تكون مقابل الوفاء لأنها ليست مبلغاً من النقود.

قد ينشأ مقابل الوفاء في صورة بضائع يرسلها الساحب إلى المسحوب عليه ثم تتحول هذه البضائع إلى مبلغ من النقود قبل ميعاد الاستحقاق، مثال ذلك أن يكون المسحوب عليه وكيل بالعمولة ويتسلم من الساحب بضاعة لبيعها فيكون مقابل الوفاء هو الثمن الناتج عن هذا البيع.

الشرط الثاني: أن يكون دين مقابل الوفاء موجوداً وقت استحقاق الكمبيالة:

يشترط أن يكون مقابل الوفاء موجوداً في ذمة المسحوب عليه وقت استحقاق الكمبيالة حيث يستطيع أن يوفي قيمتها، **ولا يشترط وجود مقابل الوفاء وقت تحرير الكمبيالة**، وإنما المهم هو وجوده وقت استحقاقها. يتضح من ذلك أن الساحب هو المسؤول عن إيجاد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه، وإذا كانت الكمبيالة سحبت لحساب الغير كان الساحب الحقيقي مسؤولاً عن إيجاد مقابل الوفاء قبل المسحوب عليه أي في علاقته بالمسحوب عليه بمعنى أنه **إذا أوفى المسحوب عليه الكمبيالة على المكشوف كان له الرجوع على الساحب الحقيقي وليس الساحب الظاهري**، بينما يكون الساحب الظاهري مسؤولاً قبل مظهري الكمبيالة وحاملها دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء.

الشرط الثالث: أن يكون دين مقابل الوفاء محقق الوجود ومستحق الاداء في تاريخ استحقاق الكمبيالة:

يجب أن يكون مقابل الوفاء غير معلق على شرط وغير متنازع على وجوده، بين الساحب والمسحوب عليه، وكذلك يجب ألا يكون محجوزاً عليه تحت يد المسحوب عليه حتى يكون مقابل الوفاء محقق الوجود. يشترط أيضاً في مقابل الوفاء أن يكون مستحق الاداء وقت استحقاق الكمبيالة، لأن وجود الدين في ذمة المسحوب عليه لا يعني أن مقابل الوفاء موجود طالما أن أجل هذا الدين سوف يحل بعد ميعاد الاستحقاق، لأنه لا يجوز إجبار المسحوب عليه على الوفاء في ميعاد الاستحقاق والتنازل عن الأجل المقرر له من الساحب.

الشرط الرابع: أن يكون دين مقابل الوفاء مساويا على الأقل لمبلغ الكمبيالة:

يجب أن يكون مقابل الوفاء مساويا على الأقل لمبلغ الكمبيالة، فإذا كان أقل اعتبر مقابل الوفاء ناقصا ويأخذ حكم مقابل الوفاء غير الموجود أصلا.

لا يجوز للساحب أن يتمسك بسقوط حق الحامل المهمل لأن ذلك قائما في حالة وجود مقابل الوفاء الذي يغطي قيمة الكمبيالة بالكامل.

لكن مقابل الوفاء الناقص يؤدي بعض الأثر بالنسبة للحامل، يتضح من ذلك أن للحامل حق على مقابل الوفاء الناقص يعادل حقه على مقابل الوفاء الكامل حيث يكون له استيفاءه بالأولوية عن غيره من دائي الساحب وليس للحامل رفض الوفاء الجزئي، حيث أن ذلك يؤدي إلى التخفيف عن الضامين.

س ٢٢: اكتب في اثبات مقابل الوفاء وما هي القرينة التي يمكن ان يستدل بها على وجوده؟

إثبات وجود مقابل الوفاء

١ - القاعدة العامة: أن عبء الإثبات يقع على عاتق من يدعي وجود مقابل الوفاء:

مما لا شك فيه أن مقابل الوفاء يقوم بدور هام في العلاقة بين الساحب والمسحوب عليه والحامل، حيث يكون لأطراف الكمبيالة مصلحة في إثبات مقابل الوفاء.

١. قد يكون من مصلحة الساحب إثبات وجود مقابل الوفاء في مواجهة المسحوب عليه، وذلك عندما يمتنع هذا الأخير عن قبول الكمبيالة أو دفع قيمتها، حيث يضطر الساحب إلى الوفاء للحامل ثم يرجع على المسحوب عليه لمطالبته بالدين مع التعويض إن كان هناك ضرر بسبب الإساءة إلى سمعته وأئتمانه التجاري، لأنه على الساحب وحده أن يثبت في حالة إنكار المسحوب عليه وجود مقابل الوفاء - سواء حصل قبول للكمبيالة أم لم يحصل - أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق لكي تبرأ ذمته.

قد يدفع المسحوب عليه قيمة الكمبيالة ثم يرجع على الساحب مدعيا أنه أوفى قيمة الكمبيالة على المكشوف بدون أن يحصل على مقابل الوفاء، فلا سبيل أمام الساحب إلا إثبات أنه أعطى مقابل الوفاء للمسحوب عليه.

٢. قد يكون من مصلحة المسحوب عليه إثبات عدم وجود مقابل الوفاء في مواجهة الساحب لكي يبرر امتناعه عن قبول الكمبيالة أو عدم الوفاء بها.

٣. قد يكون للحامل مصلحة في إثبات وجود مقابل لدى المسحوب عليه حينما يمتنع الأخير عن قبول أو وفاء الكمبيالة، فلا يكون أمام الحامل دعوى قبل المسحوب عليه إلا إذا أثبت وجود مقابل الوفاء عنده في ميعاد استحقاق الكمبيالة.

٢ - القرينة على وجود مقابل الوفاء:

"يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل، ولا يجوز نقض هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل".

أ) العلاقة بين الساحب والمسحوب عليه:

تكون لهذه القرينة قيمتها في هذه العلاقة، حيث يعتبر قبول المسحوب عليه للكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لديه، وأنه تلقاه من الساحب، غير أن هذه القرينة بسيطة ويجوز إثبات عكسها، وعلى ذلك فإنه يجوز للمسحوب عليه رغم قبوله الكمبيالة إثبات عدم وجود مقابل الوفاء لديه وأنه وفي قيمة الكمبيالة على المكشوف.

ب) العلاقة بين المسحوب عليه والحامل:

يعتبر قبول المسحوب عليه الكمبيالة قرينة على تلقيه مقابل الوفاء وهذه **القرينة مطلقة** في علاقة المسحوب عليه بالحامل، فلا يستطيع المسحوب عليه إثبات عكسها فهذا القرينة لا تقبل إثبات العكس بمعنى أن المسحوب عليه لا يستطيع أن يثبت أنه لم يتلقي مقابل الوفاء رغم قبوله الكمبيالة وليس أمام المسحوب عليه إلا أن يدفع قيمة الكمبيالة لأنه بالقبول أصبح المدين الأصلي بالكمبيالة ثم شأنه بعد ذلك وشأن الساحب حيث يستطيع الرجوع عليه .
حتى إذا تضمنت الكمبيالة شط يفيد قبولها علي المكشوف من قبل المسحوب عليه فإن هذه القرينة تظل قاطعاً أيضاً في مواجهة الحامل .

ج) العلاقة بين الساحب والحامل:

لا يستطيع الساحب أن يستفيد من قرينة قبول المسحوب عليه كدليل على وجود الوفاء، فلا محل لأعمال هذه القرينة في العلاقة بين الساحب والحامل أو بين الساحب والمظهرين.

س٢٣: اكتب في ملكية مقابل الوفاء مبينا الاسباب التي تجعل الساحب يتصرف في مقابل الوفاء بعد سحب الكمبيالة و الحالات التي يمتلك فيها الحامل للكمبيالة مقابل الوفاء قبل حلول ميعاد الاستحقاق؟

ملكية مقابل الوفاء

أولاً: انتقال ملكية مقابل الوفاء إلى حامل الكمبيالة:

أقر المشرع في قانون التجارة بحق الحامل في تملك مقابل الوفاء.
مبدأ تملك الحامل لمقابل الوفاء يتقرر أيضاً إذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة .
يتملك الحامل أيضاً مقابل الوفاء حتى ولو كان مقابل الوفاء ديناً متنازعا عليه أو غير حال عند استحقاق الكمبيالة.
على الساحب أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء حتى ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد له قانوناً،
حتى في حالة إفلاس الساحب فإن المشرع أعطى للحامل دون غيره من دائي الساحب الحق في استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه، حتى ولو أفلس الساحب قبل حلول ميعاد الاستحقاق.

ثانياً: الوقت الذي يملكه الحامل مقابل الوفاء:

استقر الرأي على أن ملكية الحامل لمقابل الوفاء لا تثبت إلا وقت استحقاق الكمبيالة، أما قبل ذلك فإن الساحب يظل مالكا لكل حقوقه عند المسحوب عليه.
على ذلك فإن حق الحامل على مقابل الوفاء قبل ميعاد الاستحقاق **ليس إلا حقا احتمالياً**، وبالتالي لا يفقد الساحب حقه في التصرف في مقابل الوفاء بمجرد سحب الكمبيالة **وذلك للأسباب الآتية:**
١. أن المسحوب عليه قد لا يعلم بسحب الكمبيالة وبالتالي لا يعلم عن ملكية الحامل شيئاً.
٢. القول بملكية الحامل لمقابل الوفاء وقت إنشاء الكمبيالة معناه تجميد المبالغ التي تكون للساحب عند المسحوب عليه وقت إنشاء الكمبيالة وبقاؤها معطلة إلى حين حلول ميعاد الاستحقاق.
٣. أن مقابل الوفاء يعتبر ضماناً للحامل وليس شرطاً لصحة الكمبيالة، وبالتالي لا أهمية لوجوده عند إنشاء الكمبيالة ولكن المهم وجوده وقت الاستحقاق. على أن حق الحامل على مقابل الوفاء يتأكد قبل حلول ميعاد الاستحقاق في الحالات الآتية:

١- قبول المسحوب عليه الكمبيالة قبل حلول ميعاد الاستحقاق:

إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة **يتملك الحامل مقابل الوفاء منذ لحظة التوقيع بالقبول** ويمتنع على الساحب استرداد المقابل أو التصرف فيه.
إذا وضع الساحب شرط عدم القبول في الكمبيالة فإن هذا يعني احتفاظه بحق التصرف في مقابل الوفاء حتى حلول ميعاد الاستحقاق، فلا يملك الحامل مقابل الوفاء إلا في هذا الميعاد

س.ف: وضع الاثر المترتب علي تخصيص مقابل الوفاء لحامل الكمبيالة ؟

٢. تخصيص مقابل الوفاء للحامل:

- ❶ قد يتفق الحامل مع الساحب صراحة أو ضمناً على تخصيص دين معين للساحب عند المسحوب عليه للوفاء بقيمة الكمبيالة، ولكن هذا التخصيص لا يحتج به على المسحوب عليه إلا بإخطاره به
- ❷ **يترتب على هذا التخصيص المصاحب بإخطار المسحوب عليه تجميد الحق عند هذا الأخير** ووقفه على الوفاء بقيمة هذه الكمبيالة حيث يعتبر التخصيص بمثابة رهن مقرر للحامل على مقابل الوفاء فتكون له الأولوية عليه إذا اضطر للتزاحم مع غيره من دائي الساحب.
- ❸ على أن قد يكون مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه ديناً نقدياً في ذمته للساحب، **فإذا أفلس المسحوب عليه** في هذه الحالة، دخل هذا الدين في موجودات التفليسة .
- ❹ إذا كان المقابل الموجود لدى المسحوب عليه بضائع أو أوراق مالية أو أوراق تجارية أو غير ذلك من الأموال التي يجوز استردادها طبقاً لأحكام الإفلاس وتم تخصيص هذا المقابل صراحة أو ضمناً للوفاء بقيمة الكمبيالة فإنه يكون للحامل الأولوية في استيفاء حقه من هذا المقابل.
- ❺ **٣. إخطار الحامل للمسحوب عليه بإنشاء الكمبيالة وتجميد الحق الموجود عنده:**
- ❻ إذا أخطر الحامل المسحوب عليه بإنشاء الكمبيالة وطلب منه تجميد الحق الموجود عنده للساحب لكي يستعمله في الوفاء بقيمة الكمبيالة عند حلول ميعاد الاستحقاق، حيث يعتبر هذا الإخطار بمثابة القبول فيما يتعلق بتثبيت ملكية الحامل على مقابل الوفاء، وبمجرد هذا الإخطار يمتنع على المسحوب عليه التصرف في مقابل الوفاء.

س٢٤: بين اثر ملكية الحامل لمقابل الوفاء؟

آثار ملكية الحامل لمقابل الوفاء:

❶ **يترتب على ملكية الحامل لمقابل الوفاء النتائج الآتية:**

- ١- **حق الحامل في الرجوع على المسحوب عليه بدعوى استرداد مقابل الوفاء** سواء قبل المسحوب عليه الكمبيالة أم لم يقبلها، فإذا قبل الكمبيالة كان للحامل الرجوع عليه بإحدى دعويين.
- ❶ **الدعوى الأولى: (دعوى ملكية مقابل الوفاء) ← دعوى عادية.**
- ❷ **الدعوى الثانية: (دعوى الصرف) ← الناشئة عن توقيع المسحوب عليه على الكمبيالة** فإذا اختار الحامل الرجوع بدعوى الصرف، فإن المسحوب عليه لا يستطيع التمسك في مواجهة الحامل بالدفع التي كان يستطيع أن يتمسك بها في مواجهة الساحب وتسقط الدعوى بالتقادم الصرفي وهو مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، ولكن إلى جانب ذلك لا يتمتع الحامل بأي امتياز في تفليسه المسحوب عليه القابل.
- ❸ إذا اختار الرجوع بدعوى ملكية مقابل الوفاء، فإنها تكون دعوى عادية وبالتالي يجوز الاحتجاج عليه بالدفع التي كان يمكن الاحتجاج بها في مواجهة الساحب، ويستطيع الحامل مطالبة المسحوب عليه بمقابل الوفاء حتى بعد انقضاء مدة التقادم الصرفي، ولكن من ناحية أخرى للحامل حق التمتع بالرهن أو الامتياز الضامن لدين مقابل الوفاء.
- ٢- **لا يجوز لدائني الساحب توقيع حجز ما للمدين** لدى الغير على دين مقابل الوفاء من تاريخ تحرير الكمبيالة سواء قبلها المسحوب عليه أو لم يقبلها، لأنه بقبول المسحوب عليه يتأكد حق الحامل على مقابل الوفاء ويتملكه، أما إذا لم يقبلها المسحوب عليه فإنه رغم أن حق الحامل ما زال احتمالياً على مقابل الوفاء إلا أن ذلك كافياً لمنع توقيع حجز على دين مقابل الوفاء.

- ٣- **لا يجوز للمسحوب عليه** بعد أن يتأكد حق الحامل في ملكية مقابل الوفاء - أن يرد مقابل الوفاء للساحب، وإلا كان مسئولا قبل الحامل.
- ٤- **يجب على الساحب أن يمكن الحامل من مباشرة حقه** على مقابل الوفاء بتسليمه المستندات اللازمة لحصوله على هذا المقابل، وفي حالة إفلاس الساحب يلتزم بذلك أمين التفليسة.

س.ف: ما هي النتائج المترتبة على إفلاس الساحب او المسحوب عليه في الكمبيالة ؟

- ٥- **إذا أفلس الساحب أصبحت الكمبيالة مستحقة الأداء** حتى لو كان ميعاد الاستحقاق لم يحل بعد، لأن الإفلاس يؤدي إلى سقوط الاجل.
- ٦- **إذا أفلس المسحوب عليه فإنه يجب التفرقة** بين ما إذا كان مقابل الوفاء ديناً نقدياً أم أنه لم يصبح ديناً نقدياً، فإذا كان مقابل الوفاء ديناً نقدياً فإنه يختلط بذمة المسحوب عليه. ولا يتميز عن سائر أمواله، وبالتالي يمتنع على الحامل استرداده من التفليسة لأنه مجرد دائن عادي يتزاحم مع دائني المسحوب عليه المفلس ويخضع لقسمة غرماء.
- ٧- **إذا كان مقابل الوفاء لا يزال بضاعة أو أوراق تجارية أو أوراق مالية** فإنه لا تختلط بأموال المسحوب عليه المفلس ويحق للحامل استرداده من التفليسة إذا كان مخصصاً صراحة أو ضمناً لوفاء الكمبيالة.

س٢٥: عرف القبول في الكمبيالة مبيناً شروطه؟

أولاً: تعريف القبول:

- ١- **المقصود بالقبول** ← توقيع من المسحوب عليه على الكمبيالة يفيد تعهده بالوفاء بقيمتها في ميعاد الاستحقاق، ويعتبر القبول بمثابة إفصاح من المسحوب عليه عن رضائه تنفيذ الأمر الصادر إليه من الساحب بالوفاء بقيمة الكمبيالة عند حلول ميعاد الاستحقاق.

ثانياً: شروط القبول:

أولاً: الشروط الموضوعية لقبول الكمبيالة:

٤- الأهلية

٢- السبب

٢- المجل

١- الرضا

٥- القبول يجب أن يكون باتاً:

- هذا شرط موضوعي خاص بالقبول، حيث يجب أن يكون القبول منجزاً وباتاً غير معلق على شرط واقف أو فاسخ.

٦- القبول المؤجل:

- ذهب رأي إلى أنه لا يجوز أن يقترن القبول بأجل يتجاوز ميعاد الاستحقاق لعدم جدوى القبول في هذه الحالة، ولا يجوز أن يكون القبول مؤجلاً لوقت غير معلوم - كوفاة شخص مثلاً - لا احتمال أن يكون هذا الأجل بعد ميعاد الاستحقاق.

٧- يشترط في القبول ألا يكون معدلاً لبيانات الكمبيالة:

- يشترط في القبول ألا يكون معدلاً لبيانات الكمبيالة التي تحدد مضمون الالتزام الثابت بها، أو وصف من أوصافه، كتغير ميعاد الاستحقاق، أو التعهد بدفع قيمة الكمبيالة بضائع بدلاً من النقود.
- قد أجاز المشرع للمسحوب عليه تعديل المحل المختار لدفع قيمة الكمبيالة إذا كان الساحب قد قام بتحديد.
- قد أجاز المشرع أيضاً القبول الجزئي لمبلغ الكمبيالة، رغم أن الأصل أن يشتمل القبول لمبلغ الكمبيالة، إلا أن المشرع أجاز للمسحوب عليه أن يقصر قبوله على جزء من مبلغ الكمبيالة.

س.ف: وضع الشروط الشكلية لقبول الكمبيالة ؟

ثانياً: الشروط الشكلية لقبول الكمبيالة :

الشرط الأول : يجب أن يكون القبول مكتوباً:

هذا هو الحكم الساري في كل الالتزامات المصرفية ← فقبول المسحوب عليه يجب أن يتم كتابة وعلى الكمبيالة نفسها، أما إذا كان القبول شفويًا فإنه لا يلزم إلا طرفيه فقط، ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات.

الشرط الثاني : البيانات التي يجب أن يتضمنها القبول:

يجب أن يوضع على صيغة القبول توقيع المسحوب عليه أو إمضاءه أو ختمه.

يجب على المسحوب عليه أن يذكر تاريخ القبول إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع عليها.

الشرط الثالث : أن يرد القبول على الكمبيالة ذاتها:

يجب أن يرد القبول على الكمبيالة نفسها، تطبيقاً لمبدأ الكفاية الذاتية الذي يتطلب أن تكون بيانات الكمبيالة معبرة عن طبيعة الالتزام الصرفي ومضمونه ولا يعتمد في ذلك على وقائع خارجية.

س ٢٦: هل يجب علي الحامل أن يقدم الكمبيالة للقبول دائماً؟

الأصل ← أن طلب القبول حق اختياري للحامل وليس إلزاماً عليه، فقد يكتفي الحامل بتوقيع الساحب وتوقيع المظهرين.

الاستثناء ← هناك حالات أخرى يكون فيها الحامل مجبراً وملزماً بأن يقدم الكمبيالة للقبول **واستثناءات** أخرى يمتنع فيها على الحامل تقديم الكمبيالة للقبول.

الحالات التي يلتزم فيها الحامل بتقديم الكمبيالة للقبول:

الحالة الأولى: إذا تضمنت الكمبيالة شرط التقدم للقبول:

قد يشترط الساحب في الكمبيالة تقديمها للقبول، وذلك إذا أراد الاطمئنان على موقف المسحوب عليه قبل ميعاد الاستحقاق وقد يكون هذا الشرط مقترن بميعاد معين تقدم الكمبيالة فيه للقبول.

مثال ذلك ← ان يقول مثلاً "تقدم للقبول خلال شهر من تاريخه".

ملحوظة ← يعتبر الحامل مهماً ويسقط حقوقه وفقاً للشخص الذي يرجع عليه، فقد نص قانون التجارة في المادة ٣/٤٤٧ على أنه "إذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقطت حقوق الحامل في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء على السواء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول وحده".

الحالة الثانية: إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الإطلاع:

الكمبيالة واجبة الدفع بعد مدة معينة من الإطلاع يتعين تقديمها للمسحوب عليه للإطلاع عليها حتى يتحدد ميعاد الاستحقاق.

الميعاد المقرر لتقديم هذه الكمبيالة للقبول هو **سنة من تاريخ تحريرها**.

ملحوظة ← أجاز المشرع للساحب تقصير هذا الميعاد أي اطالته بل ان المشرع اعطي لكل مظهر الحق في تقصير هذا الميعاد دون الحق في اطالته .

س٢٧: الحالات التي يمتنع علي الحامل تقديم الكمبيالة للقبول؟

الحالات التي يمتنع فيها على الحامل تقديم الكمبيالة للقبول:

الحالة الأولى : إذا تضمنت الكمبيالة شرط عدم القبول:

شرط يضعه الساحب في الغالب دون المظهرين، لأنه ليس من مصلحة المظهرين وضع هذا الشرط، والساحب يضع هذا الشرط إما لأن مبلغ الكمبيالة قليل لا يتناسب مع مصاريف احتجاج عدم القبول وانتقال الحامل إلى المسحوب عليه، وإما لأن الساحب يرغب في الاحتفاظ بحق التصرف في مقابل الوفاء حتى يحين ميعاد مقابل الوفاء.

إذا خالف الحامل هذا الشرط وقدم الكمبيالة للقبول إلى المسحوب عليه وقبلها فعلا هذا الأخير رغم وجود هذا الشرط كان قبوله صحيحا ولكن يتحمل المسحوب عليه مسؤوليته عن ذلك .

إذا رفض المسحوب عليه القبول وهذا هو الغالب والطبيعي في حالة تضمين الكمبيالة هذا الشرط فإنه لا يجوز للحامل اجراء احتجاج عدم القبول او الرجوع على الضامنين .

الحالة الثانية : إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع بمجرد الإطلاع:

الكمبيالة واجبة الدفع بمجرد الإطلاع، تقديمها للمسحوب عليه يعني الوفاء بقيمتها والمطالبة بدفعها فورا. لذلك يمتنع على الحامل تقديم الكمبيالة المستحقة الدفع بمجرد الإطلاع للقبول، لأن هذه الكمبيالة إذا قدمت للمسحوب عليه فإنها تقدم للوفاء لا للقبول، فإذا رفض المسحوب عليه الكمبيالة فإنه يكون ممتنعا عن الوفاء بقيمتها ويحق للحامل أن يعمل احتجاج عدم الوفاء والرجوع على الساحب والضامنين، وإلا كان حاملا مهما.

س٢٨: وضع حالات الزام المسحوب عليه بقبول الكمبيالة؟

الأصل أن القبول حق اختياري للمسحوب عليه، له حرية قبول الكمبيالة أو عدم قبولها.

ورغم حرية المسحوب عليه في قبول الكمبيالة إلا أنه استقر على إلزامه بالقبول في حالتين:

الحالة الأولى: إذا كان هناك اتفاق سابق بين المسحوب عليه والساحب على قبول الكمبيالات التي تسحب عليه، وهذا الاتفاق يجري عادة بين أحد عملاء البنوك التي يفتح له البنك اعتماد وبين البنك. وأساس إلزام المسحوب عليه في هذه الحالة هو العقد بين الساحب والمسحوب عليه، فإذا أخل المسحوب عليه بهذا الاتفاق كان للساحب الرجوع عليه بالتعويض.

الحالة الثانية: إذا كان هناك عرف تجاري يلزم المسحوب عليه بقبول الكمبيالة، ويكون عادة هذا العرف متواجدا إذا كان كل من الساحب والمسحوب عليه تاجرا وكانت العلاقة بينهما تجارية أو ارتبطت الكمبيالة بهذه العلاقة حيث يستطيع التاجر سحب كمبيالة على مدينة التاجر لتحصيل هذا الدين التجاري، ويكون المسحوب عليه مسؤولا عن التعويض إذا رفض القبول وسبب ذلك ضررا للساحب.

س٢٩: وضع اجراءات تقديم الكمبيالة للقبول؟

١- من له التقدم بطلب القبول:

يجوز التقدم بطلب قبول الكمبيالة من الحامل أو نائبه، كما يجوز تقديمها من كل حائز لها.

٢- ممن يصدر القبول:

يصدر القبول من المسحوب عليه أو وكيله، وإذا توفي المسحوب عليه أو القابل الاحتياطي جاز أن يصدر القبول من الورثة.

٣- وقت تقديم الكمبيالة للقبول:

للحامل أو الحائز تقديم الكمبيالة للقبول في أي وقت بين إنشائها وتاريخ الاستحقاق، ولكن إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الإطلاع فإنه يجب على الحامل تقديمها خلال سنة من تاريخها والا سقط حقه في الرجوع على الضامنين.

س٣٠: اشرح اثار القبول للكمبيالة؟

آثار القبول

أولاً: العلاقة بين المسحوب عليه والحامل:

بمجرد قبول المسحوب عليه الكمبيالة يصبح مسئولا قبل الحامل مسؤولية صرفية عن أداء قيمتها، ويصير هو المدين الأصلي بها، وبالتالي يكون أول المطالب بقيمتها، فإذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء رغم قبوله الكمبيالة كان للحامل عمل احتجاج عدم الوفاء ثم الرجوع على الموقعين على الكمبيالة بالدعوى للمطالبة بقيمتها حسب أحكام قانون الصرف.

ينشئ عن القبول علاقة مباشرة بين الحامل والمسحوب عليه، وهي علاقة مستقلة عن علاقة المسحوب عليه بالساحب، لذلك لا يجوز للمسحوب عليه القابل التمسك بالدفع التي كان يستطيع التمسك بها في مواجهة الساحب في مواجهة الحامل حسن النية.

ثانياً: في العلاقة بين الحامل وبين الساحب والمظهرين:

ساحب الكمبيالة والمظهرين لها يسألون بالتضامن عن قبول الكمبيالة من المسحوب عليه. لذلك تبرأ بالقبول التزام الساحب والمظهرين من ضمان القبول وبالتالي لا يحق للحامل الرجوع عليهم قبل حلول ميعاد الاستحقاق.

ملحوظة ← إذا أفلس المسحوب عليه بعد القبول وقبل حلول ميعاد الاستحقاق جاز لحامل الكمبيالة أن يرجع على الساحب والمظهرين بعد عمل الاحتجاج لأن إفلاس المسحوب عليه يجعل قبوله كان لم يكن.

ثالثاً: في العلاقة بين الساحب والمسحوب عليه:

يعتبر قبول المسحوب عليه قرينة على وجود مقابل الوفاء لديه، غير أن هذه القرينة بسيطة في علاقة الساحب والمسحوب عليه، حيث يجوز للمسحوب عليه رغم قبوله الكمبيالة إثبات أنه لم يتلق مقابل الوفاء.

س٣١: عرف الضمان الاحتياطي في الكمبيالة مبينا اثاره؟

أولاً: ماهية الضمان الاحتياطي:

الضمان الاحتياطي من الضمانات الخاصة للوفاء بقيمة الكمبيالة، فقد يقدم أحد الملتزمين بالكمبيالة كفيلاً يضمنه في الوفاء بقيمتها.

على ذلك يعتبر الضمان الاحتياطي كفالة لالتزام ثابت في الكمبيالة يقدمها شخص يضمن بمقتضاها دفع مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه .

يجوز أن يكون الضمان الاحتياطي عن أي ملتزم بالكمبيالة كالساحب أو المظهر أو المسحوب عليه القابل أو ضامن احتياطي آخر. ويعتبر الضامن الاحتياطي في مركز المضمون .

يعتبر الضامن الاحتياطي في مركز المضمون وإذا أوفي الضامن الاحتياطي بقيمة الكمبيالة فليس له الرجوع إلا على المضمون وعلي من يضمنونه من الملتزمين السابقين وهم الموقعين السابقين عليه .

ثانياً: آثار الضمان الاحتياطي:

١- العلاقة بين الضامن الاحتياطي والملتزم المضمون:

أ) للضامن الاحتياطي ذات الحقوق المقررة للملتزم المضمون وعليه التزاماته، وإذا أوفي الضامن الاحتياطي بقيمة الكمبيالة كان من حقه الرجوع على المضمون بإحدى دعويين، أما بالدعوى الشخصية الناشئة عن الكفالة، وإما بدعوى الحلول وهي دعوى صرفية يحل فيها الضامن الاحتياطي محل الحامل الذي تلقى منه قيمة الكمبيالة.

ب) من المفروض أن يكون التزام الضامن الاحتياطي التزام تابعاً لالتزام المضمون في الصحة والبطلان لأن الضامن كفيل، فلا يكون التزام الكفيل صحيحاً إلا إذا كان التزام المكفول صحيحاً ومع ذلك، فإن التزام الضامن الاحتياطي يكون صحيحاً ولو كان التزام المضمون باطلاً لنقص أهليته أو انعدام إرادته أو غير ذلك ما عدا البطلان لعيب في الشكل تطبيقاً لمبدأ استقلال التوقيعات.

ملحوظة: التزام الضامن الاحتياطي يعتبر التزاما صرفيا مستقلا عن العلاقة بين المضمون والضامن الاحتياطي، وبالتالي يكون التزام هذا الأخير صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب، ولا يستثنى من ذلك إلا إذا كان العيب شكليا أي ظاهرا في الكمبيالة.

٢- العلاقة بين الضامن الاحتياطي والحامل:

- لا يجوز للضامن الاحتياطي أن يحتج على الحامل إلا بالدفع التي يجوز للمضمون توجيهها إليه.
- الضامن الاحتياطي للمظهر يستطيع أن يتمسك بإهمال الحامل إذا لم يخطر، بالاحتجاج شخصا، حتى ولو كان قد أخطر المظهر المضمون
- لا يجوز للضامن الاحتياطي أن يتمسك في مواجهة الحامل بالدفع بالتجريد، أي بوجوب الرجوع على المضمون قبل الرجوع عليه، كما يمتنع عليه التمسك بالدفع بالتقسيم أي تقسيم الدين بينه وبين المضمون، لأنه متضامن بالوفاء.

٣- العلاقة بين الضامن الاحتياطي والمتزمين الآخرين:

- إذا أوفى الضامن الاحتياطي بقيمة الكمبيالة للحامل، **كان له الرجوع على الموقعين على الكمبيالة على النحو التالي:**
- إذا كان ضامنا للساحب فلا رجوع للضامن الاحتياطي إلا على الساحب أو المسحوب عليه الذي تلقى مقابل الوفاء.
 - إذا كان ضامنا لأحد المظهرين كان له الرجوع على هذا المظهر وغيره من المظهرين السابقين الضامنين لهذا المظهر دون المظهرين اللاحقين، ويرجع على الساحب والمسحوب عليه القابل.
 - إذا كان ضامنا للمسحوب عليه القابل فليس له الرجوع الرجوع إلا على الساحب في حالة عدم إثبات الساحب وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه.

س ٣٢: اكتب في تقديم الكمبيالة للوفاء مبيناً شروط صحة الوفاء وأثاره؟

أولاً: تقديم الكمبيالة للوفاء:

إذا حل ميعاد الاستحقاق يجب على الحامل تقديم الكمبيالة للوفاء بقيمتها إلى المسحوب عليه ولا يسعى هذا الأخير غالباً إلى الحامل لكي يوفى بقيمة الدين، لأنه غالباً لا يعرف في أي يد تستقر الكمبيالة عند ميعاد الاستحقاق.

ثانياً: مكان الوفاء:

يجب على الحامل أن يقدم الكمبيالة للمسحوب عليه في مكان الوفاء المعين بها. حيث أنه من البيانات الإلزامية، فإذا لم يذكر بيان مكان الوفاء فإن ذلك لا يؤدي إلى بطلان الكمبيالة وإنما اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكاناً للوفاء وموطناً للمسحوب عليه في نفس الوقت وعلى الحامل أن يتقدم إلى هذا المكان للوفاء بقيمة الكمبيالة.

ثالثاً: زمن الوفاء:

على حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء في تاريخ معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الإطلاع عليها أن يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها أو في أحد يومي العمل التاليين لهذا اليوم، والكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها، ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ إصدارها.

رابعاً: موضوع الوفاء:

المقصود بموضوع الوفاء ← المبلغ النقدي الموضح بالكمبيالة، لذلك يجب أن يرد الوفاء على نوع النقود الموضحة بالكمبيالة، ويلزم المسحوب عليه بدفع المبلغ المحدد بالكمبيالة دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر وذلك تطبيقاً للقواعد العامة.

خامسا: شروط صحة الوفاء:

١- يجب ان يقع الوفاء في ميعاد الاستحقاق:

❖ لا يكون الوفاء صحيحا إلا إذا تم في ميعاد الاستحقاق، لأن هذا الميعاد وضع لمصلحة كلا من الساحب والمسحوب عليه والحامل والمظهرين نظرا للدور الهام الذي تقوم به الكمبيالة كأداة ائتمان.

٢- الوفاء للحامل الشرعي للكمبيالة:

❖ قرر قانون التجارة أن وفاء الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة يبيري ذمة الموفى ويعتبر وفاء صحيحا، لأن المدين ليس لديه متسع من الوقت عند حلول ميعاد الاستحقاق للقيام بالتحريات اللازمة والتحقق من صفة من يطلب الوفاء ومن أهليته حتى لا يتم تحرير الاحتجاج في مواجهته.

٣- يجب أن يتم الوفاء بدون غش أو خطأ جسيم:

❖ إذا دفع المسحوب عليه إلى حامل يعلم أنه ليس مالكا للكمبيالة - لأنه عثر عليها أو سرفها - وأضر ذلك بالمالك الحقيقي، فإن المسحوب عليه يكون بذلك قد ارتكب غشا ويتعرض لدفع قيمة الكمبيالة مرة ثانية على سبيل التعويض.

٤- أن يتم الوفاء دون معارضة صحيحة:

❖ "لا يقبل الاعتراض على وفاء الكمبيالة إلا في حالة ضياعها أو إفلاس حاملها أو الحجز عليه". فإذا جاءت المعارض بناء على إحدى هذه الحالات فإنه لا يجوز للمدين الوفاء بقيمة الكمبيالة وإلا كان مسئولا عن ذلك.

سادسا: آثار الوفاء:

❖ بمجرد قيام المسحوب عليه بالوفاء بقيمة الكمبيالة برئت ذمة جميع الموقعين عليه، وينقضي التزام الموقعين بضمان الوفاء وتنتهي حياة الكمبيالة.

س ٣٣: الأصل أن لحامل الكمبيالة الرجوع على الملتزمين في ميعاد الإستحقاق. وضح ذلك مبينا الإستثناءات الواردة على ذلك ؟

رجوع الحامل على الملتزمين الضامين للوفاء بقيمة الكمبيالة:

❖ لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها في ميعاد الاستحقاق الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين بها، ولا يحق للحامل التوجه إلى المسحوب عليه قبل ميعاد الاستحقاق لاستيفاء قيمة الكمبيالة، وبالتالي لا يحق للحامل الرجوع على الملتزمين قبل ميعاد الاستحقاق كقاعدة عامة، ولكن استثناء من ذلك أجاز المشرع للحامل الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق في حالات معينة.

حالات رجوع الحامل على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين قبل ميعاد الاستحقاق:

الحالة الأولى: الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول:

❖ امتناع المسحوب عليه عن القبول الكلي للكمبيالة في الحالات التي يتمتع فيها الحامل بحرية تقديم الكمبيالة للقبول وتقدم بها فعلا للقبول للتأكد من وفاء المسحوب عليه في ميعاد الاستحقاق وأيضا الحالات التي يجب على الحامل عرض الكمبيالة للقبول، وإنما يدل على نية المسحوب عليه في عدم الوفاء بقيمة الكمبيالة، وكذلك قيام المسحوب عليه بالقبول الجزئي إنما يدل على عدم رغبته في دفع الجزء الباقي من مبلغ الكمبيالة.

الحالة الثانية: إفلاس المسحوب عليه قابلا كان أو غير قابل للكمبيالة، أو توقفه عن

دفع ديونه أو الحجز على أمواله:

❖ مما لا شك فيه أن الحكم بشهر إفلاس المسحوب عليه يترتب عليه أن تغل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وبالتالي لن يستطيع الوفاء بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق. لذلك أعطى المشرع للحامل الحق في الرجوع على الملتزمين الضامين قبل ميعاد الاستحقاق حتى لا يتعرض لقسمة الغرماء مع باقي دائي المسحوب عليه، كذلك توقف المسحوب عليه من دفع ديونه يعرض الحامل لخطر عدم وفاء المسحوب عليه بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق ويأخذ نفس الحكم توقيع حجزا على أموال المسحوب عليه.

الحالة الثالثة: إفلاس صاحب الكمبيالة المشروط فيها عدم تقديمها للقبول:

❖ اشتراط الساحب عدم تقديم الكمبيالة للقبول تجعله هو المدين الأصيل في الكمبيالة، وهذه الكمبيالة لا تمثل أي ضمانه للحامل في مواجهة المسحوب عليه، وبالتالي فإن إفلاس الساحب قبل ميعاد استحقاق هذه الكمبيالة يعرض الحامل للخطر ويضعف ضماناته، لذلك أعطى له الحق في الرجوع على الملتزمين الضامنين قبل ميعاد الاستحقاق.

س٣٤: حق الرجوع يختلف نطاقه بحسب مركز من قام بالوفاء بقيمة الكمبيالة. وضح ذلك؟

رجوع الساحب:

❖ إذا تم الرجوع على الساحب ولم يكن قد قدم مقابل إلى المسحوب عليه وقام بالوفاء بقيمة الكمبيالة فإنه لا يحق له الرجوع على أحد لأنه هو المدين الأصلي بها، والوفاء الحاصل من الساحب يبرئ جميع الملتزمين الموقعين على الكمبيالة قبل الحامل وقبل بعضهم على بعض.

رجوع المسحوب عليه:

❖ إذا تم الرجوع على المسحوب عليه القابل الذي تلقى مقابل الوفاء وقام بالوفاء بقيمة الكمبيالة، فإنه لا يحق له الرجوع بعد ذلك على أحد لأنه هو المدين الأصلي بقيمة الكمبيالة بقبوله وحصوله على مقابل الوفاء، أما إذا قام المسحوب عليه بالوفاء، رغم عدم حصوله على مقابل الوفاء، كان له الحق في الرجوع على الساحب فقط دون غيره من الموقعين على الكمبيالة.

رجوع المظهر:

❖ إذا اختار الحامل الرجوع على أحد المظهرين عند امتناع المسحوب عليه عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق كان لهذا المظهر بدوره الرجوع على المظهرين الضامنين له هم المظهرو السابقون عليه، أما الموقعين اللاحقون عليه فليس له حق الرجوع عليهم لأنه الضامن لهم وليس ضامنين له.

رجوع الكفيل الصرفي:

❖ الكفيل الصرفي هو الذي يتدخل لضمان أحد الموقعين على الكمبيالة مثل الضامن الاحتياطي والقابل بالتدخل والموفى بالتدخل ويتحدد مركز كل منهم بمركز من تدخل لضمانه. فإذا قام بالوفاء للحامل كان له الرجوع على المضمون وعلى ضامني هذا المضمون تماما كما لو كان الرجوع يتم من الملتزم الذي تدخل لضمانه.

❖ موضوع رجوع من قام بالوفاء على الملتزمين الضامنين له:

يجوز لمن أوفى الكمبيالة مطالبة ضامنيه بما يلي:

أ) المبلغ الذي أوفاه. ب) عائد هذا المبلغ. ج) المصاريف التي يتحملها.

س٣٥: هل يجوز توقيع الحجز التحفظي علي منقولات احد الموقعين علي الكمبيالة؟

❖ بالرجوع لأحكام قانون المرافعات نجد ان للدائن أن يوقع الحجز التحفظي علي منقولات مدنية في الأحوال الآتية: إذا كان حاملاً لكمبيالة أو سند تحت الاذن وكان المدين تاجراً له توقيع علي الكمبيالة أو سند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة .

شروط توقيع الحجز التحفظي:

١- الشرط الاول :- أن يكون طالب الحجز هو الحامل للكمبيالة:

❖ ولا يقصد بذلك الحامل الأصلي للكمبيالة فحسب، بل ايضاً كل ضامن دفع قيمة الكمبيالة للحامل وثبت له بذلك حق الرجوع على الملتزمين الآخرين.

٢- الشرط الثاني :- أن يكون الدين ثابتاً في كمبيالة صحيحة شكلاً:

❖ أي كمبيالة تتضمن جميع البيانات الإلزامية التي نص عليها القانون التجاري.

٣- الشرط الثالث :- القيام بإجراء احتجاج عدم الوفاء:

🕒 يجب أن تكون الكمبيالة قد حرر عنها احتجاج عدم الوفاء، ويلزم تحرير الاحتجاج لتوقيع الحجز التحفظي ولو تضمنت الكمبيالة شرط الرجوع بلا مصاريف ويتحمل الحامل في هذه الحالة مصاريف الاحتجاج وحده.

٤- الشرط الرابع :- أن يكون المحجوز عليه ملتزماً بالوفاء بقيمة الكمبيالة:

🕒 يجب أن يكون المحجوز عليه مديناً في الكمبيالة، أي أحد الموقعين عليها، والملتزم التزاماً صرفياً فيها كالساحب والمسحوب عليه القابل أو أحد المظهرين.

٥- الشرط الخامس :- أن تتبع في إجراءات الحجز أحكام قانون المرافعات:

🕒 يجب أن تتبع إجراءات الحجز التحفظي المنصوص عليها في قانون المرافعات، فيجب على الدائن أن يحصل على إذن من قاضي التنفيذ لتوقيع الحجز.

س٣٦: عرف احتجاج عدم الوفاء وفائده وضرورته وميعاده واثاره والفرق بينه وبين احتجاج عدم القبول؟

أولاً: تعريف احتجاج عدم الوفاء:

🕒 ورقة رسمية من أوراق المحضرين يثبت فيها امتناع المسحوب عليه في الكمبيالة عن الدفع في ميعاد الاستحقاق.

ثانياً: فائدة الإحتجاج بعدم الوفاء:

١. أن المشرع أراد أن يثبت الامتناع عن الوفاء في ورقة رسمية علي يد محضر ليقطع دابر كل خلاف او منازعة في شأن الامتناع .
٢. التشهر بالمدين وتلويث سمعته التجارية واضعاف ائتمانه بإذاعة امتناعه عن الوفاء بقيمة الكمبيالة

ثالثاً: ضرورة تحرير احتجاج عدم الوفاء:

🕒 تحرير احتجاج عدم الوفاء إجراء لابد منه إذا أراد الحامل الرجوع على الموقعين على الكمبيالة في حالة عدم الوفاء، وهو أول إجراءات الرجوع.

🕒 وتحرير احتجاج عدم الوفاء شرط للرجوع على المظهرين وضمائمهم الاحتياطيين ولكنه- ليس شرطاً للرجوع على المدين الأصلي في الكمبيالة.

رابعاً: ميعاد تحرير احتجاج عدم الوفاء:

- ١- حدد المشرع مدة عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها او من تاريخ الاطلاع عليها خلال ايام العمل الاربعة التالية ليوم الاستحقاق.
- ٢- إذا كانت الكمبيالة واجبة الدفع بمجرد الإطلاع فإنه يجب عمل الاحتجاج عدم الوفاء خلال المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول.
- ٣- لا يجوز عمل احتجاج عدم الوفاء في يوم الاستحقاق ذاته، لأن هذا اليوم متروك للمدين لتدبير حالة ويعتبر الاحتجاج المعمول في يوم الاستحقاق باطلا.
- ٤- لا يجوز عمل احتجاج عدم الوفاء قبل حلول ميعاد الاستحقاق وإلا كان باطلا.
- ٥- لا يجوز القيام بعمل احتجاج عدم الوفاء إلا في يوم عمل.
- ٦- إذا حالت قوة القاهرة دون عمل احتجاج عدم الوفاء في الميعاد القانوني امتدت هذه المواعيد، وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخاً وموقعاً منه في الكمبيالة.

خامساً: آثار احتجاج عدم الوفاء:

- ١- إثبات امتناع المسحوب عليه عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق وبالتالي لا يسقط حق الحامل في الرجوع على الموقعين على الكمبيالة ولا يعتبر حاملاً مهماً.
- ٢- تتقدم دعاوي الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني.

سادساً: احتجاج عدم القبول:

١- تعريف احتجاج عدم القبول:

- حتى يتمكن الحامل من الرجوع على الموقعين في حالة رفض القبول، يجب عليه إثبات هذا الرفض أو هذا الامتناع في ورقة رسمية تسمى باحتجاج عدم القبول.
- احتجاج عدم القبول ورقة من أوراق المحضرين يثبت فيها المحضر امتناع المسحوب عليه عن القبول والهدف من إثبات الاحتجاج في ورقة من أوراق المحضرين هو قطع كل شك أو أي منازعة حول هذا الامتناع.

٢- الرجوع على الموقعين قبل ميعاد الاستحقاق:

- بمجرد قيام الحامل بعمل احتجاج عدم القبول يجوز له الرجوع على الساحب أو المظهرين بعد إعلانهم بالاحتجاج، حيث يحق للحامل مطالبته دفعة واحدة، أما إذا أراد الحامل الرجوع على الساحب فقط أو أحد المظهرين فعليه القيام بإعلانه فقط.
- يجوز لكل ضامن عند الرجوع عليه قبل ميعاد الاستحقاق - في حالة إفلاس المسحوب عليه قابلاً كان أو غير قابل، أو توقفه عن الدفع ولو لم يثبت بحكم، أو الحجز على أمواله حجزاً غير مجد، وأيضا حالة إفلاس صاحب الكمبيالة المشروط فيها عدم تقديمها للقبول، أن يقدم إلى القاضي المختص بالمحكمة التي يقع في دائرتها موطنه وخلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عريضة يطلب منحة مهلة للوفاء. فإذا رأى القاضي مبرراً لمنح المهلة حدد في أمره الميعاد الذي يجب فيه الوفاء بشرط ألا يجاوز التاريخ المعين للاستحقاق، ويكون هذا الأمر نهائياً.

س ٣٧: اكتب في السقوط مبيناً حالات السقوط وحالات عدم السقوط ثم اشرح نطاقه؟

أولاً: ماهية السقوط

- السقوط يعتبر جزاء فرضه المشرع على حق الحامل في الرجوع على الملتزمين بالكمبيالة إذا أهمل اتخاذ الإجراءات التي فرضها قانون الصرف عند الامتناع عن الوفاء بقيمة الكمبيالة أو الامتناع عن قبولها.

ثانياً: حالات السقوط

١- تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع:

(أ) تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع:

- الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع يجب تقديمها خلال سنة من تاريخ إصدارها، وتحسب مدة السنة من تاريخ إصدار الكمبيالة، وتسقط حقوق حامل الكمبيالة قبل المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين ما عدا القابل.

(ب) تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مدة من الإطلاع:

- الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخ إصدارها حتى يتحدد ميعاد استحقاقها.

٢- مضي ميعاد عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء:

إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في ميعاد معين أو بعد مدة من تاريخ إصدارها فإنه يجوز للحامل تقديم الكمبيالة للقبول في هذه الحالة بداية من تاريخ إصدارها حتى تاريخ الاستحقاق وبالتالي يحق له عمل احتجاج عدم القبول **خلال هذه المدة إذا تم تقديمها للقبول** ورفض المسحوب عليه القبول، وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع فإنه يجب تقديم الكمبيالة للقبول خلال سنة من تاريخ إصدارها ويجب عمل احتجاج عدم القبول خلال هذه المدة.

الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع فإنه لا يعمل عنها احتجاج عدم القبول وإنما يعمل عنها احتجاج عدم الوفاء مباشرة خلال مدة السنة التي يجب تقديمها خلالها للوفاء.

٣- مضي مواعيد تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتغالها على شرط الرجوع بلا مصاريف:

إذا تضمنت الكمبيالة شرط الرجوع بلا مصاريف أو شرط بدون احتجاج فإن هذا لا يعفى الحامل من تقديم الكمبيالة للقبول أو الوفاء في المواعيد المحددة لها، وإن كان يعفيه من عمل الاحتجاج فقط. بالتالي يسقط حق حامل الكمبيالة قبل المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين ما عدا القابل بمضي مواعيد تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتغالها على شرط الرجوع بلا مصاريف.

٤- مضي مواعيد تقديم الكمبيالة للقبول إذا اشترط تقديمها في ميعاد معين:

للساحب أو أحد المظهرين اشتراط تقديم الكمبيالة للقبول في تاريخ معين فإذا اشترط الساحب تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين ولم يلتزم الحامل بتقديمها للقبول في هذا الميعاد سقط حقه في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء على السواء.

ثالثاً: حالات عدم السقوط

١- عدم إثبات الساحب وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في ميعاد الاستحقاق:

القاعدة أن الساحب هو **المدين الأصلي بالكمبيالة**، وبالتالي لا يستطيع أن يحتج على الحامل بسقوط حقه نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات التي نص عليها قانون الصرف.

لكن إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه وأثبت ذلك في مواجهة الحامل وأن عدم التقدم في الميعاد أو عدم اتخاذ الإجراءات القانونية أدى إلى ضياع هذا المقابل - فإن الساحب يستطيع الدفع في مواجهة الحامل بسقوط حقه نتيجة إهماله .

٢- شهر إفلاس المسحوب عليه أو شهر إفلاس الساحب:

لا يترتب على شهر إفلاس المسحوب عليه - وكذلك شهر إفلاس الساحب في الكمبيالة المتضمنة شرط عدم تقديمها للقبول سقوط حق الحامل للرجوع على الضامنين إذا لم يرقم بالإجراءات التي نص عليها قانون الصرف أو لم يراعي مواعيد إجرائها لأن تقديم حكم شهر الإفلاس كافياً لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين .

٣- عدم الإخطار في المواعيد التي حددها قانون الصرف:

يلتزم حامل الكمبيالة بإخطار من ظهرها له والساحب بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أيام العمل **الأربعة التالية ليوم عمل الاحتجاج** أو ليوم تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء إذا اشتملت على شرط الرجوع بلا مصاريف. لا يترتب على عدم مراعاة الإخطار في المواعيد السابقة سقوط حق من وجب عليه الإخطار، وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهمال الإخطار في الميعاد بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

٤- القوة القاهرة:

إذا كان عدم إمكان الحامل القيام بالإجراءات القانونية راجعاً إلى قوة القاهرة فإنه طبقاً للقواعد العامة تمتد مواعيد القيام بهذه الإجراءات لحين انتهاء القوة القاهرة.

رابعاً: نطاق السقوط

السقوط لا يستفيد منه جميع الملتزمين في الكمبيالة ويتبين ذلك من استعراض علاقة حامل بكل من هؤلاء الملتزمين.

أولاً: العلاقة بين الحامل المهمل والساحب:

القاعدة أن الساحب هو **الدين الأصلي** بالكمبيالة وبالتالي لا يستطيع أن يحتج على الحامل بسقوط حقه نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات التي نص عليها قانون الصرف أو عدم مراعاة مواعيد القيام بهذه الإجراءات. ولكن إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه وأثبت ذلك في مواجهة الحامل .

ثانياً: العلاقة بين الحامل المهمل والمسحوب عليه:

إذا لم يقبل المسحوب عليه الكمبيالة فإنه لا يدخل ضمن أحكام الالتزام الصرفي ولا يعد مديناً صرفياً ولا تعنيه في هذه الحالة مسألة سقوط حق الحامل المهمل.

ثالثاً: العلاقة بين الحامل المهمل والمظهرين:

يجوز للمظهرين دائماً وفي جميع الأحوال التمسك بسقوط حق الحامل المهمل في الرجوع عليهم إذا لم يقر بالإجراءات التي قررها قانون الصرف أو قام بها في غير مواعيدها.

رابعاً: العلاقة بين الحامل المهمل والضامن الاحتياطي والقابل بالدخل:

يلتزم الضامن الاحتياطي والقابل بنفس التزامات من تدخل لمصلحته وبالتالي فإن الضامن الاحتياطي والقابل بالتدخل عن الساحب ليس لهم التمسك بسقوط حق الحامل المهمل إلا إذا كانت الساحب قد قدم مقابل الوفاء وتم إثبات ذلك.

خامساً: خصائص السقوط

- ١- أنه متعلق بدعوى الصرف فقط.
- ٢- يجوز التمسك بالسقوط في مواجهة الحامل ولو كان قاصراً.
- ٣- يجوز التمسك بالسقوط ولو لم يترتب على إهمال الحامل ضرر بمن يحتج عليه.
- ٤- لا يعتبر السقوط من النظام العام. فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
- ٥- التمسك بالسقوط حق شخصي، فإذا تنازل أحد المظهرين عن التمسك بالسقوط فإن هذا لا يمنع الآخرين من التمسك به تجاه الحامل.
- ٦- يجوز التمسك بالسقوط في أي حالة كانت عليها الدعوى.

س ٣٨: اكتب في التقادم الصرفي مبيناً هل يوجد تعارض بين التقادم الصرفي وسقوط حق الحامل المهمل؟

- ١- تتقادم الدعاوي الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها **بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق**.
- ٢- تتقادم دعاوي الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب **بمضي سنة** من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف.
- ٣- تتقادم دعاوي المظهرين قبل بعضهم البعض وقبل الساحب **بمضي ستة أشهر** من اليوم الذي أوفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.
- ينقضي التزام الكفيل بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى.
- الحقيقة أنه لا يوجد تعارض بين التقادم الصرفي وسقوط حق الحامل المهمل، حيث أن التقادم لا يستفيد منه إلا الملتزمون الذين لا يجوز لهم التمسك بإهمال الحامل، مثل الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء والمسحوب عليه القابل لأنه هو المدين الأصلي في الكمبيالة، كما يستفيد الملتزمون الموقعون على الكمبيالة من التقادم في الحالة التي لا يكون من حقهم التمسك بالسقوط لأن الحامل قام بالإجراءات التي قررها قانون الصرف في مواعيدها أو لأن الكمبيالة اشتملت على شرط الرجوع بلا مصاريف.
- قد أسس المشرع التجاري التقادم الصرفي على قرينة الوفاء، حيث أن سكوت الدائن المدة السابق ذكرها دون أن يطالب بحقه يعد قرينة على أنه قد استوفى حقه وذلك حتى تستقر المراكز القانونية.



القسم الثاني :- عمليات البنوك



فهرس الاسئلة

الصفحة	السؤال
ص: ٣	س ١ : اكتب في نشأة البنوك وانواعها ؟
ص: ٤ : ٧	س ٢ : اكتب في تعريف ودیعة النقود وانواعها وما هي الطبيعة القانونية لها ؟ صيغة اخري: عرف عقد ودیعة النقود و اشرح الآثار المترتبة عليها ؟
ص: ٧ : ٨	س ٣ : اكتب في تعريف ودیعة الصكوك وتكوينها و اشرح الآثار المترتبة عليها ؟
ص: ٩ : ١١	س ٤ : اكتب في تعريف عقد تأجير الخزائن الحديدية والطبيعة القانونية له و اشرح الآثار المترتبة علي عقد تأجير الخزائن الحديدية ؟
ص: ١٢ : ١٣	س ٥ : اكتب في تعريف النقل المصرفي ومزاياه وصوره واثاره والطبيعة القانونية له ؟ صيغة اخري: اشرح احكام النقل المصرفي ؟
ص: ١٣	س ٦ : اكتب في تعريف عقد الاعتماد العادي وتكوينه والطبيعة القانونية له ؟
ص: ١٤	س ٧ : اكتب في آثار عقد فتح الاعتماد العادي ؟
ص: ١٤ : ١٦	س ٨ : اكتب في عقد فتح الاعتماد المستندي وانواعه واثاره ؟

س ١ : اكتب في نشأة البنوك وانواعها ؟

أولاً: نشأة البنوك في مصر:

تم إنشاء أول بنك في مصر عام ١٨٥٦ برأس مال أجنبي. وفي عام ١٩٢١ تمت تصفية هذا البنك وإنشاء فروع لبنوك أجنبية لإدارة رؤوس الأموال الأجنبية. ثم أنشئ البنك الأهلي عام ١٨٩٨ برأس مال أجنبي أيضاً ومنحه المشرع حق إصدار أوراق البنكنوت. وفي عام ١٩٢٠ أسس طلعت حرب أول بنك وطني برأس مال مصري وإدارة مصرية وهو بنك مصر لتولى القيام بأعمال البنوك.

ثانياً: عمليات البنوك:

تتنوع وتتعدد أعمال البنوك بحسب رأس مال البنك والغايات التي يستهدف تحقيقها. **مثال ذلك** ← تأجير الخزائن الحديدية، وقبول الودائع، ومنح الائتمان طويل الأجل وقصير الأجل، وإصدار خطابات الضمان، والإعتمادات المستندية، وفتح الحسابات المصرفية... إلخ.

ثالثاً: أنواع البنوك:

١. **البنوك التجارية** ← البنوك التي تقوم بصفة معتادة بقبول ودائع تدفع عند الطلب أو لآجال محددة، وتزاول عمليات التمويل الداخلي والخارجي وخدمته بما يحقق أهداف خدمة التنمية وسياسة الدولة ودعم الاقتصاد القومي .

٢. **البنوك المتخصصة** ← البنوك التي تقوم بالعمليات المصرفية التي تخدم نوعاً محدداً من النشاط الاقتصادي كالنشاط الزراعي أو الصناعي أو العقاري وفقاً للقرارات الصادرة بتأسيسها.

٣. **بنوك الاستثمار والأعمال** ← تلك البنوك التي تباشر عمليات تتصل بتجميع وتنمية المدخرات لخدمة الاستثمار وفقاً لخطط التنمية الاقتصادية وسياسات دعم الاقتصاد القومي .

٤. **بنوك الإصدار (البنوك المركزية)** ← تلك البنوك التي يعهد إليها بإصدار أوراق النقد والإشراف على نظام الائتمان المصرفي والرقابة على المؤسسات المصرفية ووضع السياسة النقدية للدولة.

قد أناط المشرع بالبنك المركزي مهمة الإشراف والرقابة على البنوك الأخرى وذلك من خلال التحقق من الأمور الآتية:

١. مدى سلامة المركز المالي لكل بنك ومدى قدرته على الوفاء بما يطلبه المودعون.
٢. مدى التزام البنك بأحكام قانون البنوك والائتمان والتعديلات التي طرأت عليه.
٣. مدى سلامة الأسلوب الذي يسلكه البنك في تقديم الخدمات المصرفية.
٤. مدى سلامة أنظمة العمل وأساليب الضبط والرقابة الداخلية التي يتبعها البنك.
٥. مدى سلامة السياسة الائتمانية والإشراف على تنفيذها بما يتفق والخطة الاقتصادية للدولة.
٦. تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية.

س ٢: اكتب في تعريف وديعة النقود وانواعها وما هي الطبيعة القانونية لها ؟
صيغة اخرى: عرف عقد وديعة النقود و اشرح الآثار المترتبة عليها ؟

أولاً: تعريف وديعة النقود:

المقصود بـ **وديعة النقود** ← عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع طبقاً لشروط العقد".

الاختلاف الفقهي في تعريف الوديعة النقدية :

ذهب البعض إلى تعريف الوديعة النقدية بأنها ← عقد بمقتضاه يودع أحد الأشخاص الطبيعية أو المعنوية بعض النقود لدى البنك على أن يتعهد هذا الأخير برد هذه المبالغ عند الطلب أو وفقاً للشروط المتفق عليها في عقد فتح حساب الوديعة.

ثانياً : تكوين عقد وديعة النقود وإثباته:

(١) تكوين عقد وديعة النقود :

يتم عقد الإيداع بتوقيع العميل على النموذج المكتوب والذي يعده البنك قبل ذلك.
 يجب أن يتوافر رضا العميل والبنك وأن ينصب هذا الرضاء على كل شروط العقد فضلاً عن توافر الأهلية اللازمة لعقد وديعة النقود وأن يكون محل العقد وسببه مشروعاً.
 بالنسبة للأهلية التي يجب توافرها في العميل فهي **أهلية التصرف** والتي تستلزم أن يكون كامل الأهلية أي بالغ من العمر **إحدى وعشرين عاماً** ولم يصبه عارض أو مانع من موانع الأهلية. ويشترط في القاصر البالغ من العمر ثمانية عشر عام أن يكون مأذون له بالتجار أو إدارة الأموال حتى يحق له القيام بفتح حساب وديعة النقود. وللولي أو الوصي أو القيم فتح الحساب إذا كان الشخص غير كامل الأهلية بسبب صغر السن أو سفه أو عته.
 فضلاً عن ذلك يجوز للشخص الاعتباري كالشركات فتح حساب وديعة النقود ويمثله في ذلك من ينوب عنه قانوناً كمدير الشركة أو رئيس مجلس الإدارة بشرط أن يكون اشخص الاعتباري متمتعاً بالشخصية القانونية.

(٢) إثبات عقد وديعة النقود

يخضع عقد وديعة النقود **للقواعد العامة** التي تحكم إبرام العقد وشروط صحته وإثباته مع الأخذ في الاعتبار ما يتعين إعماله من قواعد تتوافق والطبيعة التجارية لعقد وديعة النقود.

ثالثاً: الطبيعة القانونية لعقد وديعة النقود:

اختلف الفقه حول تحديد الطبيعة القانونية لعقد وديعة النقود.

ذهب البعض إلى القول بأنها **وديعة ناقصة** بالنظر إلى أن البنك وهو المودع لديه لا يلتزم برد ذات النقود المودعة وإنما يلتزم برد مثلها فقط. **ويترتب على ذلك عدة نتائج منها**، أنه لا تجوز المقاصة بين المبالغ المودعة لدى البنك والمبالغ المستحقة له قبل العميل. ولا تسري الفوائد في القرض إلا من تاريخ المطالبة القضائية وتسري من وقت الإعذار في الوديعة. وأخيراً لا يسأل المودع لديه عن هلاك الشيء المودع إذا هلك بقوة قاهرة، في حين أن البنك ملتزم بالرد دائماً ولا يمكنه التنصل من إلتزامه حتى ولو تعلق الأمر بقوة قاهرة.
الرأي الراجح في الفقه المصري ← النقود أقرب إلى **عقد القرض منه إلى أي عقد آخر** خاصة إذا كانت الوديعة تعطى فائدة عند الإيداع (الوديعة لأجل). ذلك لأن البنك يمتلك المبالغ المودعة لديه وله الحق في التصرف فيها واستخدامها في نشاطه المصرفي- عن طريق منح ائتمان في شكل قروض أو فتح اعتمادات - ويلتزم برد مثلها في أجل معين.

رأي الدكتور ← أن عقد وديعة النقود عقد مستقل بذاته سواء من حيث النشأة أو الآثار ابتكره الفن المصرفي ليتناسب ومتطلبات البيئة المصرفية التي تختلف تماماً عن البيئة المدنية.

رابعاً: أنواع الودائع النقدية:

أ) أنواع الودائع النقدية بالنظر إلى موعد استردادها:

١- ودائع لدى الطلب:

❖ هي الودائع التي يجوز فيها للمودع طلب استردادها في أي وقت، وتسمى **بالودائع الجارية**. ونظراً لأن البنك لا يستطيع استعمال النقود المودعة في شكل "**وديعة جارية**" حيث يحتفظ في خزائنه بجزء كبير منها ليواجه طلبات العملاء فإن هذه الوديعة لا يتقرر عنها فائدة في معظم الأحوال.

٢- ودائع لأجل:

❖ هي الودائع التي لا يجوز فيها للمودع طلب استردادها قبل حلول الأجل المتفق عليه بمقتضى عقد فتح حساب الوديعة.

٣- ودائع بشرط الإخطار السابق:

❖ هي الودائع التي لا يجوز فيها للمودع طلب استردادها إلا بعد مرور فترة زمنية معينة من يوم إخطار البنك برغبته في الاسترداد كيومين أو ثلاثة أيام **والهدف** من التزام العميل بإخطار البنك هو منح هذا الأخير مهلة يتدبر فيها موارده المالية للوفاء بها النوع من الودائع. وغالباً ما تقرر البنوك على هذه الودائع فائدة منخفضة عن تلك التي تقررها للودائع لأجل.

ب) أنواع الودائع النقدية بالنظر إلى الغاية منها:

١- الودائع المخصصة لغرض معين:

❖ **المقصود بالودائع المخصصة لغرض معين :-** الودائع التي يخصصها العميل بهدف تحقيق غرض معين.
❖ **قد يكون التخصيص لمصلحة العميل** كتخصيص الوديعة للوفاء بقيمة شيك، أو لشراء أوراق مالية كالأسهم والسندات.

❖ **قد يكون التخصيص لمصلحة البنك** ذاته كما لو خصصت الوديعة لضمان حساب آخر.

٢- الودائع الادخارية:

❖ **المقصود بالودائع الادخارية :-** الودائع التي تستهدف الادخار والحصول على الفائدة. وتتم عمليات السحب والإيداع من خلال القيد في دفتر خاص يسمى **بدفتر التوفير** يسلمه البنك لعميله. ولا يجوز استعماله إلا من العميل نفسه أو من وكيله أو ورثته.
❖ **يجوز إصدار دفتر توفير باسم القاصر** ← يكون للقاصر ولكل شخص آخر حق الإيداع في هذا الدفتر. ولا يكون للقاصر حق السحب منه إلا وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون".

❖ **بالنسبة للعميل** ← فيكون عقد وديعة النقود تجارياً أو مدنياً بحسب الغرض من الوديعة.

س.ف : اكتب في اثار عقد وديعة النقود ؟

خامساً: الآثار المترتبة علي عقد وديعة النقود

أ- حقوق والتزامات البنك:

١- حقوق البنك:

البنك يمتلك النقود المودعة وله حق التصرف فيها واستخدامها في نشاطه المصرفي وبصفة خاصة منح الائتمان في شكل قروض أو فتح اعتمادات.

٢- التزامات البنك (حقوق العميل): وثمثلة التزامات البنك فيما يلي:

أ- الإلتزام برد مبالغ مساوية للمبالغ المودعة لديه:

التزام البنك برد عدد المبالغ المودعة لديه يتم في الميعاد والمكان المتفق عليهما طبقاً لشروط العقد. فإذا تم الاتفاق على أن يسترد العميل وديعته من البنك الذي تم به الإيداع فلا يجوز له أن يطالب باسترداد وديعته من فرع آخر من فروع البنك. وإذا أغفل عقد الوديعة تحديد المكان الذي يجوز للعميل استرداد وديعته فيه فإن الاسترداد يتم في الفرع الذي تم به الإيداع. وإذا كان محل عقد الوديعة عملة أجنبية يلتزم البنك برد ذات العملة وذات العدد الذي تسلمه من العميل.

عند وفاة المودع يلتزم البنك باستمرار الوديعة وفقاً لشروطها مالم يطلب الورثة استردادها قبل حلول أجلها.

ب- التزام البنك برد الوديعة إلى صاحب الحق فيها أو من يحدده:

يلتزم البنك برد الوديعة إلى العميل المودع باعتباره صاحب الحق فيها أو من يعينه. ويتعين على البنك التحقق من شخصية العميل قبل تسليمه الوديعة.

ج- التزام البنك بدفع عائد عن وديعة النقود:

يلتزم البنك بدفع عائد عن المبالغ المودعة لديه وذلك طبقاً لما تم الاتفاق عليه في عقد الوديعة.

الأصل ← أن الودائع لدى الطلب لا تنتج عائد بالنظر إلى أن البنك لا يستطيع استخدامها في مباشرة نشاطه المصرفي فهو يحتفظ بجزء كبير منها في خزائنه لمواجهة طلبات العملاء.

بالنسبة للوديعة لأجل ← تقرر لها البنوك عائد مرتفع تأسيساً على أن البنوك تستطيع الإفادة منها واستخدامها في منح الائتمان.

ب- حساب وديعة النقود

الأصل ← أن يكون لكل عميل حساب واحد لدى البنك، ومع ذلك يجوز أن يكون للعميل أكثر من حساب لدى بنك واحد أو لدى فروع المختلفة.

تعدد الحسابات:

الأصل ← أن يكون للعميل حساب واحد إلا أنه قد تتنوع المبررات والأهداف التي يسعى العميل لتحقيقها من خلال فتح الحسابات.

إذا كان العميل تاجراً فقد يرتأى فتح حسابات متعددة لمختلف أوجه نشاطه التجاري.

إذا كان العميل غير تاجر يستطيع أن يفتح أكثر من حساب، فقد يقوم بفتح حساب وديعة أو حساب جاري أو حساب توفير.

لا يثير تعدد الحسابات أي مشاكل قانونية إذا تم فتح هذه الحسابات في بنوك مختلفة

إذ يخضع كل حساب لأحكام العقد الذي تم إبرامه بين العميل والبنك. أما إذا تعددت الحسابات لعميل واحد

في ذات البنك **فقد نصت المادة ٢٠٧ من قانون التجارة على أنه:** "إذا تعددت حسابات المودع في بنك واحد أو

في فروع اعتهبر كل حساب منها مستقلاً عن الحسابات الأخرى".

الحساب المشترك

- ❖ **الأصل** ← أن يكون الحساب المصرفي باسم عميل واحد، إلا أنه خروجاً على هذا الأصل ، يجوز أن يضم الحساب الواحد أكثر من عميل .
- ❖ يتم فتح الحساب المشترك عادة بين أشخاص يثق كل منهم في الآخر كالأزواج أو الأشقاء. ويتميز الحساب المشترك بالتضامن سلباً وإيجاباً بين أطرافه. **ويقصد بالتضامن الإيجابي** أن يكون من حق كل طرف أن يقوم بالسحب والإيداع من الحساب بتوقيعه المنفرد، كما أن وفاة أحد أطراف الحساب لا يمنع الآخرين الأحياء من القيام بكافة العمليات في الحساب سواء أكان سحباً أو إيداعاً.

س ٣ : اكتب في تعريف ودیعة الصكوك وتكوينها و اشرح الآثار المترتبة عليها ؟

أولاً: تعريف ودیعة الصكوك:

- ❖ عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئاً من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشيء على أن يرده عيناً .
- ❖ **يُعرف البعض عقد ودیعة الصكوك بأنه** ← ذلك العقد الذي يتعهد بمقتضاه البنك بالمحافظة على الصكوك التي أودعها العميل لديه بكافة الخدمات اللازمة لحفظ ما يترتب على هذه الصكوك من أرباح أو فوائد أو ما تستلزمه من إجراءات التحصيل.

ثانياً: تكوين عقد ودیعة الصكوك وتجاريته وإثباته:**(١) تكوين عقد ودیعة الصكوك :-**

- ❖ يتم العقد بتوقيع العميل على النموذج المعد سلفاً من قبل البنك، ويستقل هذا الأخير بتحديد شروطه دون أن يكون للعميل أدنى حرية في مناقشة هذه الشروط فإما أن يقبلها برمتها وإما أن يرفضها برمتها.
- ❖ **الأمر الذي حدا بالبعض إلى القول بأن عقد إيداع الصكوك عقد إذعان.**
- ❖ الحقيقة أن عقد إيداع الصكوك ليس عقد إذعان ذلك أن موضوعه لا ينصب على استخدام مرفق حيوي لا يمكن الاستغناء عنه. فضلاً عن أن نشاط إيداع الصكوك ليس حكرًا على البنوك.
- ❖ يتعين أن يكون الرضا صحيحاً **خالياً من عيوب الإرادة**، وأن يكون المودع كامل الأهلية، لأن الأمر يتعلق بوديعة مأجورة. ومع ذلك يجوز أن يبرم عقد وديعة الصكوك من بلغ **السادسة عشر** من عمره وكان يعمل وله دخل من عمله. ويجوز للقاصر البالغ من العمر الثامنة عشر أن يبرم عقد وديعة الصكوك متى كان مأذوناً له بالتجار.
- ❖ فضلاً عن ذلك يتعين أن يكن محل عقد وديعة الصكوك وممليه مشروعين.

(٢) تجارية عقد ودیعة الصكوك

- ❖ **بالنسبة للبنك** ← **يعتبر عقد إيداع الصكوك عملاً تجارياً** على اعتبار أنه أحد أعمال البنوك التجارية إذا تمت مزاولتها على وجه الاحتراف.
- ❖ **بالنسبة للعميل** ← فلا يكون عقد وديعة الصكوك تجارياً إلا إذا كان العميل تاجراً وتعلق العقد بشئون تجارته.

(٣) إثبات عقد ودیعة الصكوك:

- ❖ **بالنسبة للبنك** ← يجوز للبنك أن يثبت عقد وديعة الصكوك في مواجهة العميل بكافة طرق الإثبات اما إذا كان عقد وديعة الصكوك مدنياً بالنسبة للعميل فيلتزم البنك لإثبات العقد بإتباع الطرق الإثبات المدنية والتي تقضي بوجوب الإثبات الكتابية اذا تجاوزت قيمة الدين الف جنيهاً .
- ❖ **بالنسبة للعميل** ← يجوز للمودع إثبات عقد وديعة الصكوك في مواجهة البنك بكافة طرق الإثبات .

س.ف: اكتب في اثار عقد ودیعة الصكوك ؟

ثالثاً: - اثار عقد ودیعة الصكوك

أ- التزامات البنك:

١- الإلتزام بالمحافظة على الصكوك المودعة:

- يلتزم البنك باعتباره مودعاً لديه بأجر بالمحافظة على الصكوك التي تسلمها من العميل. وييذل البنك في المحافظة على هذه الصكوك **عناية الرجل المعتاد**. ولا يتعلق الأمر في هذا الصدد بأي شخص عادي وإنما يتعلق ببنك يحترف مهنة تلقي الودائع.
- يستلزم حفظ الصكوك المودعة أن ييذل البنك العناية اللازمة لتأمين الصكوك وعدم تعرضها للسرقة أو الضياع أو التلف أو إطلاع الغير عليها.
- يتفرع من التزام البنك بحفظ الصكوك التزامه بالامتناع عن استعمال الصكوك أو التصرف فيها بالبيع أو الرهن.
- كما يلتزم البنك بالمحافظة على الصكوك حفظاً مادياً أي تأمينها من خطر الضياع أو السرقة فهو يلتزم أيضاً بالمحافظة على حقوق المودع المرتبطة بالصكوك المودعة.

في ذلك تنص المادة ٢١٢ من قانون التجارة على أنه:

١. يلتزم البنك بقبض عائد الصك أو أرباحه وقيمه إذا استحق أو استهلك وكذلك كل مبلغ آخر يستحق بسبب الصك ما لم يتفق على غير ذلك وتقيد تلك المبالغ في حساب المودع.
٢. على البنك القيام بكل عملية لازمة للمحافظة على الحقوق المتصلة بالصك التي يتقرر منحها له دن مقابل كتقديمه للاستبدال أو لوضع الأختام أو لإضافة قسائم أرباح جديدة إليه.

٢- الإلتزام برد الصكوك المودعة:

- يلتزم البنك بالرد في المكان الذي تم فيه الإيداع.
- يلتزم البنك برد الصكوك المودعة لديه للمودع نفسه أو لخلفائه أو لمن يعنيه هؤلاء الأشخاص ولو تضمن ما يفيد ملكيته للغير. ويتعين على البنك التحقق من شخصية من يطالبه باسترداد الصكوك المودعة وأهليته وصحة توقيعاته وسند نيابته في حالة إنابة شخص آخر غير المودع.

كما أنه يجوز للبنك وفقاً للقواعد العامة أن يمتنع عن رد الصكوك المودعة لديه في الحالات الآتية:

- الحالة الأولى ← إذا تم الحجز على الصكوك تحت يد البنك أو ادعى شخص ملكيتها ورفع دعواه خلال المدة القانونية.
- الحالة الثانية ← حبس الصكوك حتى يستوفي البنك حقه قبل المودع.
- الحالة الثالثة ← إذا قام البنك بتوقيع الحجز عليها تحت يد نفسه.
- الحالة الرابعة ← إذا زال عقد الوديعة وحل محله عقد جديد لا يفرض على البنك رد الصكوك.
- الحالة الخامسة ← إذا تمسك البنك بامتياز حفظ المنقول على الصكوك المودعة لديه.
- الحالة السادسة ← إذا هلك الصكوك بقوة قاهرة، كالخريق أو استيلاء العدو.

ب- التزامات المودع:

١- الإلتزام بتسليم الصكوك إلى البنك:

- يرتب عقد الوديعة على عاتق المودع الإلتزام بتسليم الصكوك محل عقد الإيداع إلى البنك. وذلك حتى يتسنى للبنك حفظ هذه الصكوك ومن ثم الحصول على العمولة المتفق عليها والمستحقة عن هذا الإيداع.

٢- الإلتزام بدفع الأجر والعمولة:

- يلتزم المودع بأن يدفع للبنك المودع لديه الأجر المتفق عليه في عقد الإيداع. وذلك مقابل قيام البنك بحفظ الصكوك محل العقد، ويسمى **بأجر الحفظ**. كما يلتزم المودع بدفع عمولة مقابل الخدمات التي يقوم بها البنك لصالح المودع والمتعلقة بالصكوك التي ترتب حقوق أو خيارات للمودع **كأسهم والسندات**.

٣- الإلتزام بدفع المصروفات:

- يلتزم المودع بدفع المصروفات التي تكبدها البنك في سبيل تنفيذ أوامر العميل المتعلقة بالصكوك محل الإيداع.

س ٤ : اكتب في تعريف عقد تأجير الخزائن الحديدية والطبيعة القانونية له و اشرح الآثار المترتبة علي عقد تأجير الخزائن الحديدية ؟

أولاً: تعريف عقد تأجير الخزينة الحديدية:

هو عقد يتعهد بمقتضاه بنك مقابل أجرة بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها مدة محددة .

ثانياً: تكوين عقد تأجير لخزينة وإثباته:

أ- تكوين عقد تأجير الخزينة:

- عقد تأجير الخزائن الحديدية **عقد رضائي** ينعقد بتلاقي الإيجاب والقبول . ويتم العقد بتوقيع العميل على النموذج المعد سلفاً من قبل البنك ويستقل هذا الأخير بتحديد شروطه دون أن يكون للعميل أدنى حرية في مناقشة هذه الشروط فإما أن يقبلها برمتها أو يرفضها برمتها. الأمر الذي هذا بالبعض إلى القول بأن عقد تأجير الخزائن الحديدية عقد إذعان.
- يتعين أيضاً أن يكون **الرضا صحيح حال من عيوب الإرادة**، وأن يكون العميل مستأجر الخزينة كامل الأهلية. ومع ذلك يجوز أن يبرم عقد إيجار الخزائن الحديدية من بلغ **السادسة عشر** من عمره وكان يعمل وله دخل من عمله. ويجوز للقاصر البالغ من **العمر الثامنة عشر** أن يبرم العقد متى كان مأذوناً له بالاتجار.

ب- تجارية عقد تأجير الخزينة

- بالنسبة للبنك** ← يعتبر عقد إيجار الخزائن الحديدية **عملاً تجارياً بالنسبة للبنك** بالنظر إلى أنه أحد أعمال البنوك تجارة إذا تمت مزاولتها على وجه الاحتراف
- بالنسبة للعميل** ← لا يكون عقد تأجير الخزينة تجارياً إلا إذا كان العميل تاجر وتعلق العقد بشئون تجارته

ج- إثبات عقد تأجير الخزينة

- بالنسبة للبنك** ← يجوز للبنك أن يثبت عقد تأجير الخزينة في مواجهة العميل بكافة طرق الإثبات. أما إذا كان عقد تأجير الخزينة مدنياً بالنسبة للعميل فيلتزم البنك لإثبات العقد باتباع طرق الإثبات المدنية والتي تقضي بوجوب الإثبات بالكتابة إذا تجاوزت قيمة الدين **الف جنيه** .
- بالنسبة للعميل** ← يجوز للعميل مستأجر الخزينة إثبات عقد التأجير في مواجهة البنك بكافة طرق الإثبات

ثالثاً: الطبيعة القانونية لعقد تأجير الخزينة الحديدية:

اختلف الفقه في تحديد الطبيعة القانونية لعقد تأجير الخزائن الحديدية.

- ذهب البعض** ← إلى اعتبار أن عقد إيجار الخزائن من **عقود الحراسة** . فالأمر ليس في تأجير الخزينة، وإنما في "المكان الذي توجد فيه الخزينة ما يحيط بهذا المكان من احتياطات غير عادية تحقق أماناً شبه كامل، إذ لا يعفى البنك من المسؤولية سوى القوة القاهرة.
- يرى البعض الآخر** ← أن عقد تأجير الخزائن هو **عقد ودبعة** وذلك تأسيساً على أن العميل يقوم بإيداع الصكوك والمستندات في خزانة يؤجرها له البنك بهدف حفظها من السرقة أو التلف أو الهلاك. ويعد الإلتزام بالحفظ أهم التزامات البنك في مواجهة العميل.
- يرى فريق ثالث** ← أن عقد تأجير الخزائن هو **عقد إيجار** وذلك استناداً إلى أن البنك وإن كان يلتزم - بمقتضى العقد - بأن يضع تحت تصرف العميل خزينة مقابل أجر معين إلا أنه لا يعلم محتوياتها بل يتعين عليه ألا يحاول كشف ما يضعه العميل داخل الخزينة. وللعميل وحده حق حيازة مفتاحها وهو الذي يعلم ما بداخلها.
- الراي الراجح فقهاً وقضاء** ← يرى أن عقد تأجير الخزائن هو **عقد إيجار**. ولكنه ليس إيجاراً عادياً للأشياء أو المنقولات وإنما **إيجار موضوعه خزينة لدى بنك أي في مكان آمن** ويلتزم البنك بحفظ محتويات الخزينة ضد الهلاك والسرقة.

رابعاً: الحجز على محتويات الخزينة:

- بالنسبة للفريق الذي يعتبر أن العقد إيجار < يرى أنه يجوز توقيع الحجز التنفيذي على محتويات خزينة العميل وإن كان هذا الحجز لا جدوى منه من الناحية العملية حيث يستلزم إعلان المدين مباشرة بإجراءات الحجز الأمر الذي يدفع العميل المدين مستأجر الخزينة تفريغها من محتوياتها.
- بالنسبة للفريق الذي يرى أن العقد وديعة يرى أن الحجز على محتويات الخزينة يتم بطريق حجز ما للمدين لدى الغير < ويلتزم البنك - بمجرد علمه بتوقيع الحجز - بمنع العميل المدين مستأجر الخزينة من الدخول إلى صالة الخزائن لحين الفصل في النزاع القائم.
- حسب قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ الجدل الفقهي حول جواز الحجز على محتويات الخزينة وكيفية القيام به. حيث أجاز توقيع الحجز التحفظي أو الحجز التنفيذي على الخزانة ويوقع الحجز بتبليغ البنك مضمون السند الذي يتم الحجز بموجبه، مع تكليفه بالتقرير عما إذا كان يوجد خزانة للمحجوز عليه. وعلى البنك بمجرد تسلمه هذا التبليغ أن يخطر المستأجر فوراً بتوقيع الحجز وأن يمنعه من استعمال الخزانة. وإذا كان الحجز تحفظياً، جاز للمستأجر أن يطلب من القاضي المختص إصدار أمر على عريضة بالترخيص له في سحب بعض محتويات الخزانة في حضور من يندبه القاضي لذلك. وإذا كان الحجز تنفيذياً التزم البنك بفتح الخزانة وإفراغ محتوياتها بحضور الحاجز أو من يندبه القاضي لذلك.

س.ف/ اكتب في اثار عقد تأجير الخزائن الحديدية ؟

خامساً : اثار عقد تأجير الخزائن الحديدية

١- التزامات البنك وحقوقه:

أ- التزامات البنك:

١- تمكين المستأجر من الانتفاع بالخزينة:

- إن الهدف الرئيسي للعميل من تأجير الخزانة هو الانتفاع بها عن طريق وضع الصكوك والمستندات الهامة. ويستلزم هذا الانتفاع أن يسلم البنك إلى العميل المستأجر مفتاح الخزانة ويحدد له المواعيد التي يتعين فيها الدخول إلى صالة الخزائن.
- إذا كان للعميل أن ينتفع بخزنته بنفسه **فله أن ينيب عنه شخص آخر**. وفي هذه الحالة يتعين عليه أن يخطر البنك باسم الوكيل وصورة من التوكيل. وتحرص البنوك على أن تأخذ توقيع الوكيل ليضاهيه بتوقيعه عند الانتفاع بالخزانة. وإذا انتهت الوكالة لأي سبب من الأسباب يتعين على العميل أن يخطر البنك بذلك وإلا انتفت مسؤوليته عن انتفاع الوكيل بالخزانة.
- يقتضي تنفيذ البنك لالتزامه بتمكين العميل من الانتفاع بالخزينة أنه يمتنع على البنك وضع العراقيل المادية أو القانونية التي تحول دون انتفاع العميل بالخزينة المستأجرة.

٢- المحافظة على الخزينة المؤجرة:

يلتزم البنك بالمحافظة على الخزينة المؤجرة حتى يتسنى للعميل المستأجر الانتفاع بها، بل أن جوهر عقد تأجير الخزينة يقوم على أساس التزام البنك بحفظ الأشياء المودعة في الخزينة. ويستلزم ذلك أن يقوم البنك بحراستها للحيلولة دون سرقة محتوياتها أو ضياعها أو تلفها والتزامه في هذا الصدد هو التزام بتحقيق نتيجة.

تحرص البنوك عادة على إدراج شرط عدم المسؤولية في حالة سرقة أو ضياع محتويات الخزينة بقصد التأجير.

ويثور التساؤل عن مدى صحة إدراج مثل هذا الشرط.

يذهب البعض إلى أن اشتراط إعفاء البنك من المسؤولية عن حفظ وحراسة الخزينة المؤجرة ومحتوياتها شرط باطل على اعتبار أنه يتنافى مع مضمون العقد .

يرى الرأي الراجح أن مثل هذا الشرط لا يترتب عليه إعفاء البنك من المسؤولية علي حراسة وحفظ الخزينة في حالة سرقة محتوياتها أو ضياعها أو تلفها، وإنما يقتصر أثر الشرط على تغيير طبيعة التزام البنك من التزام بتحقيق نتيجة إلى التزام بوسيلة.

ب- حقوق البنك:

تتمثل حقوق البنك في دفع الأجرة المتفق عليها في عقد تأجير الخزينة.

إذا لم يدفع المستأجر أجرة الخزنة في مواعيد استحقاقها جاز للبنك بعد انقضاء ثلاثين يوماً من إخطاره بالدفع أن يعتبر العقد منتهياً من تلقاء نفسه ويسترد البنك الخزنة بعد إخطار المستأجر بالحضور لفتحها وإفراغ محتوياتها .

إذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد جاز للبنك أن يطلب من القاضي المختص إصدار أمر على عريضة بالإذن له في فتح الخزنة وإفراغ محتوياتها بحضور من يعينه لذلك

٢- التزامات العميل وحقوقه:

الزامات العميل:

١. الالتزام بدفع الأجرة المتفق عليه يتعين على العميل دفع الأجر المتفق عليه في عقد تأجير الخزينة وذلك مقابل الانتفاع بهذه الأخيرة.

٢. الانتفاع بالخزينة طبقاً لشروط العقد يلتزم العميل بالانتفاع بالخزينة المؤجرة طبقاً لشروط عقد التأجير وبما يتفق ومبدأ حسن النية في تنفيذ العقد.

٣. الالتزام برد الخزينة عند انتهاء العقد يلتزم العميل برد الخزينة المؤجرة عند انتهاء العقد سليمة وبالحالة التي تسلمها بها من البنك وقت التعاقد.

س ٥ : اكتب في تعريف النقل المصرفي ومزاياه وصوره واثاره والطبيعة القانونية له ؟
صيغة اخري : اشرح احكام النقل المصرفي ؟

أولاً: تعريف النقل المصرفي:

- عبرة عن عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغاً معيناً في الجانب المدين من حساب الأمر بالنقل بناء على أمر كتابي منه وفي الجانب الدائن من حساب آخر. وقد يكون الحساب المحول إليه باسم ذات الشخص الآخر أو باسم شخص آخر يسمى المستفيد، كما قد يتم النقل دخل ذات البنك أو من خلال بنك آخر.
- قد عرف البعض النقل المصرفي بأنه** ← "قيد مالي ومحاسبي يترتب عليه انتقال النقود بين الحسابات التي تم بها القيد. أي نقل مبلغ معين من حساب إلى حساب آخر بمجرد إتمام القيد في كل من الحسابين.
- قد عرف البعض الآخر النقل المصرفي بأنه** ← "العملية التي تنلخص في تفريغ حساب **يسمى الأمر**، وبناء على طلبه من مبلغ نقدي معين وقيد هذا المبلغ في الجانب الدائن من حساب آخر قد يكون باسم الأمر نفسه أو باسم شخص آخر **يسمى المستفيد**".

ثانياً: مزايا النقل المصرفي:

- يترتب على عملية النقل المصرفي الوفاء بالديون دون حاجة إلى استعمال النقود. ويسمى النقل بين حسابين في نفس البنك **بالتحويل المباشر**، أما إذا كان حساب العميل الأمر بالنقل في بنك معين غير بنك الشخص الذي صدر لصالحه الأمر **(المستفيد)** فيسمى **بالنقل غير المباشر**.
- وأخيراً فإن صدور أمر النقل المصرفي لا يشترط وجود رصيد عند صدوره حيث يجوز أن يرد أمر النقل على مبالغ مقيدة فعلاً في حساب العميل الأمر بالنقل أو على مبالغ يتفق مع البنك على قيدها في حسابه خلال مدة معينة.

ثالثاً: صور النقل المصرفي:

- الصورة الاولى** ← **النقل المصرفي من حسابين لذات العميل في ذات البنك** ← كأن ينقل شخص مبلغ من حسابه المخصص لحساباته الشخصية إلى حساب آخر مخصص لمعاملاته المهنية وذلك في نفس البنك. ويتم النقل المصرفي في هذه الحالة بخضم المبلغ محل أمر النقل من الحساب الأول وقيده بالحساب الثاني".
- الصورة الثانية** ← **النقل المصرفي بين حسابين مختلفين في ذات البنك** ← ويتم النقل في هذه الحالة بخضم مبلغ من حساب العميل الأمر وقيده في الجانب المدين منه ثم قيد نفس المبلغ في الجانب الدائن من حساب المستفيد من الأمر.
- الصورة الثالثة** ← **النقل المصرفي بين حسابين مختلفين في بنكين مختلفين لذات العميل أو لعميلتين مختلفتين** ← ويتم النقل في هذه الحالة بخضم مبلغ من حساب العميل الأمر وقيده في الجانب المدين منه ثم قيد نفس المبلغ في الجانب الدائن من حساب بنك المستفيد، ويقوم بنك العميل الأمر بالتحويل إخطار بنك المستفيد بوضع ائتمان تحت تصرفه في حدود المبلغ الذي صدر بأنه أمر التحويل.

رابعاً: آثار عملية النقل المصرفي:

- نقص رصيد العميل الأمر بالنقل** وذلك بقدر المبلغ الذي أمر بنقله لحساب المحول إليه والذي يقيد في الجانب المدين من حساب العميل الأمر.
- براءة ذمة العميل الأمر في مواجهة المستفيد بقدر المبلغ الذي تم تحويله إلى هذا الأخير.** بحيث يعد النقل المصرفي بمثابة وفاء نقدي للمستفيد والذي ينشأ له في مواجهة البنك حق في تلقي قيمة المبلغ المحول إليه بمجرد إتمام القيد في حسابه.
- تملك المستفيد لمبلغ النقل المصرفي بمجرد قيد المبلغ محل أمر النقل في الجانب الدائن من حساب المستفيد وعلى ذلك يجوز للمستفيد باعتباره مالكا لهذا المبلغ أن يتصرف فيه بكافة أوجه التصرف.**
- يكون للمستفيد حق مباشر في مواجهة البنك ليس له أية صلة بعلاقة العميل الأمر بالنقل بالبنك.**

خامساً: الطبيعة القانونية للنقل المصرفي:

- ذهب البعض → إلى تكييف عملية التحويل المصرفي بأنها بمثابة حالة **إنابة كاملة** يكون فيها العميل الأمر بالتحويل هو المنيب والمستفيد هو المناب لديه والمصرف هو المناب.
- ذهب البعض الآخر → إلى القول بفكرة **الوكالة**. فبنك المستفيد وكيل عن بنك العميل الأمر في تنفيذ أمر النقل المصرفي.
- الواقع → أن عملية النقل المصرفي لا يمكن ردها على أي من القوالب القانونية التقليدية بل هي وسيلة من الوسائل التي ابتكرها الفن المصرفي لنقل النقود من ذمة إلى أخرى عن طريق قيود محاسبية يترتب عليها نفس من رصيد العميل الأمر وتزيد في رصيد المستفيد.

س ٦: اكتب في تعريف عقد الاعتماد العادي وتكوينه والطبيعة القانونية له ؟

أولاً: تعريف عقد الاعتماد:

- العقد الذي يتعهد بمقتضاه البنك بأن يضع تحت تصرف العميل أو شخص آخر يحدده هذا الأخير مبلغ نقدي أو وسائل دفع خلال مدة معينة. وذلك مقابل تعهد العميل برد المبلغ المتفق عليه ودفع العمولة والعائد المتفق عليه.
- عرفت المادة ٣٣٨ من قانون التجارة عقد فتح الاعتماد العادي أو البسيط بأنه:
- ١. عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل دفع في حدود مبلغ معين.
- ٢. يفتح الاعتماد لمدة معين أو غير معينة.

ثانياً: الطبيعة القانونية لعقد فتح الاعتماد:

- ذهب البعض إلى القول → بأن فتح الاعتماد هو **وعد بالقرض**، يعد فيه البنك العميل بإقراضه المبلغ المتفق عليه في العقد ويتحول هذا الوعد إلى قرض عند استخدام العميل لمبلغ الاعتماد.
- ذهب البعض الآخر → إلى القول بأن عقد فتح الاعتماد **قرض معلق على شرط** هو استفادة العميل من مبلغ الاعتماد، **وذلك تأسيساً** على أن البنك يلتزم من جانب وأن يوضع مبلغ معين تحت تصرف العميل ويحتفظ هذا الأخير بحرية كاملة في الاستفادة من هذا المبلغ. الأمر الذي دفع البعض إلى رفض هذا التصور وذلك استناداً إلى طلب العميل الاستفادة من القرض ليس شرطاً وإنما هو يدخل في موضوع الاتفاق فالتزام البنك قائماً سواء شاء العميل أن يستفيد من مبلغ الاعتماد أم لم يشأ.
- رأي الدكتور** → يرى أن عقد فتح الاعتماد هو **عقد مصرفي قائم بذاته** يجد سببه في البحث المشترك من جانب البنك عن الربح والتمثل في التزام العميل بدفع العمولة والعائد المتفق عليه سواء استخدم مبلغ الاعتماد أم لم يستخدمه.

ثالثاً: تكوين عقد فتح الاعتماد وإثباته:

- يعتبر عقد فتح الاعتماد البسيط **عقد رضائي** ينعقد بمجرد تلاقي القبول والإيجاب دون حاجة إلى إفراغهما في شكل معين.
- يعد عقد فتح الاعتماد البسيط من العقود المستمرة الذي يلعب الزمن فيها دوراً أساسياً بغض النظر عن مدة الاعتماد أي سواء كان مفتوحاً لمدة معينة أو غير معينة أو مفتوحاً لعملية واحدة أو عدة عمليات.
- ويؤسس العقد كذلك على **الاعتبار الشخصي** حيث تكون الثقة هي جوهر جميع العمليات المصرفية التي تقوم بها البنوك في مجال الائتمان الأمر الذي يستتبع تمتع البنك بسلطة تقديرية واسعة في هذا الصدد.
- تعتبر جميع عمليات البنوك أعمالاً تجارية إذا تمت مزاولتها على وجه الاحتراف. وعلى ذلك يجوز للعميل أن يثبت عقد فتح الاعتماد البسيط في مواجهة البنك بكافة طرق الإثبات.
- بالنسبة للعميل** → فيكون عقد فتح الاعتماد البسيط تجارياً أو مدنياً حسب الغرض منه.

س ٧: اكتب في اثار عقد فتح الاعتماد العادي ؟

أولاً: التزامات البنك:

- إذا كان عقد فتح الاعتماد محدد المدة فإن البنك يلتزم بوضع مبلغ معين تحت تصرف العميل المستفيد من الاعتماد خلال هذه المدة. ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للبنك إلغاء الاعتماد قبل انقضاء هذه المدة ما لم يكن يخول العقد للبنك هذا الحق.
- الأصل** ← عدم جواز إلغاء الاعتماد محدد المدة من قبل البنك خلال المدة المحددة بالعقد، إلا أنه إذا جدت عوامل تخل بالأسس التي كانت سبباً في موافقة البنك على عقد الاعتماد فإنه يجوز للبنك إلغاء الاعتماد بإرادته المنفردة .
- مثال ذلك** ← وفاة المستفيد أو الحجر عليه أو توقفه عن الدفع حتى ولو لم يصدر حكم بشهر إفلاسه أو صدور خطأ جسيم من العميل في استعمال الاعتماد.
- يلتزم البنك بتنفيذ الاعتماد على النحو المتفق عليه في العقد.

ثانياً: التزامات العميل:

- يترتب على عقد فتح الاعتماد التزام العميل بدفع العمولة والعائد المتفق عليهما بالعقد.
- المقصود بالعمولة** ← المقابل الذي يلتزم العميل بدفعه للبنك نظير موافقته على فتح الاعتماد سواء استخدم العميل الاعتماد أم لم يستخدمه **أما العائد** فلا يلتزم العميل بدفعه إلا إذا قام بالاستفادة من الاعتماد واستعمله بالفعل. ويسري العائد على المبالغ التي يقوم العميل بسحبها فقط دون المبالغ المتبقية له والتي لم يتم باستعمالها.

س ٨: اكتب في عقد فتح الاعتماد المستندي وانواعه واثاره ؟

- عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه **(ويسمى الأمر)** لصالح شخص آخر **(ويسمى المستفيد)** بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل .
- على ذلك** ← فعقد الاعتماد المستندي هو عقد يتم بين البنك والعميل بمقتضاه يلتزم البنك بأن يضع مبلغ معين من المال تحت تصرف شخص ثالث يعينه العميل يسمى المستفيد ولا يحصل هذا الأخير على المبلغ إلا إذا قدم للبنك المستندات التي تمثل البضاعة والمستندات التي تثبت علاقته بالعميل الأمر والتي يتعين على البنك - قبل تنفيذ التزامه بالاعتماد - التحقق من مطابقة هذه المستندات لشروط خطاب الاعتماد.

ثانياً: أنواع الاعتمادات المستندية:**١- الاعتماد المستندي القابل للإلغاء وغير القابل للإلغاء:**

- أ- الاعتماد القابل للإلغاء** ← يجوز فيه للبنك أن يلغيه أو يعدله في أي وقت دون أدنى مسؤولية عليه في مواجهة المستفيد. وكل ما يقع على عاتق البنك في هذا الصدد هو التزامه بإخطار المستفيد بالإلغاء. لما كان هذا النوع من الاعتمادات لا يوفر الطمأنينة الكافية للبائع فإنه لا يتم اللجوء إليه إلا إذا توفرت الثقة بين العميل الأمر والمستفيد بدرجة لا تحتاج إلى تدخل البنك وإنما يكون القصد من فتح الاعتماد هو تنظيم طريقة الدفع بين البائع والمشتري فقط لا غير.
- ولا يجوز إلغاء الاعتماد المستندي البات أو تعديله إلا باتفاق جميع ذوي الشأن فيه .
- ب- الاعتماد الغير قابل للإلغاء** ← هو الوضع الغالب وفيه ينشأ التزام مباشر وقاطعي علي عاتق البنك لصالح المستفيد دون اعتداد بأي معارضة من جانب العميل الأمر بفتح الاعتماد وذلك تأسيساً علي أن عقد فتح الاعتماد مستقل تماماً عن عقد البيع الذي تم فتح الاعتماد بسببه.
- يكون الاعتماد غير قابل للإلغاء إلا إذا اتفق صراحة على قابليته للإلغاء .

٢- الاعتماد المؤبد:

المقصود بالاعتماد المؤبد ← الاعتماد الذي يتعهد فيه بنك في دولة البائع (المستفيد) المستورد بدفع قيمة الاعتماد لهذا الأخير وذلك حتى يزيد من طمأنينته بأن المشتري سيقوم بالوفاء بالتزامه بدفع الثمن. وعلى ذلك يصبح البنك المؤبد مسئول مباشرة في مواجهة المستفيد مباشرة وفي حدود خطاب الاعتماد.

٣- الاعتماد المستندي القابل للتحويل:

المقصود بالاعتماد المستندي القابل للتحويل ← الاعتماد الذي يتفق في عقده على حق المستفيد في تحويل كل مبلغ الاعتماد أو جزء منه لصالح مستفيد آخر أو أكثر. نظراً لأن الاعتماد المستندي يقوم على الاعتبار الشخصي فلا يجوز تحويله ولا تجزئته إلا إذا كان البنك الذي فتحه ماذوناً في تحويله كله أو بعضه إلى شخص أو إلى جملة أشخاص غير المستفيد الأول بناء على تعليمات صادرة من هذا المستفيد ولا يتم التحويل إلا إذا وافق عليه البنك ولا يجوز التحويل إلا مرة واحدة ما لم يتفق على غير ذلك.

٤- اعتماد الدفعة الواحدة والاعتماد المتجدد:

المقصود باعتماد الدفعة الواحدة ← الاعتماد الذي تدفع قيمته مرة واحدة خلال تاريخ معين وذلك بمجرد تقديم المستندات المحددة بخطاب الاعتماد. المقصود باعتماد المتجدد ← اتفاق البائع والمشتري على تجديد ذات الاعتماد المتفق عليه على عمليات متتالية ليغطيها هذا الاعتماد على مراحل.

س.ف/ اشرح الآثار المترتبة على عقد فتح الاعتماد المستندي؟

ثالثاً: آثار عقد فتح الاعتماد المستندي:

(١) العلاقة بين البنك فاتح الاعتماد والعميل الأمر:

ينظم هذه العلاقة عقد فتح الاعتماد الذي تم إبرامه بين البنك والعميل الأمر

- أ- **التزامات البنك** ← تتمثل التزامات البنك في مواجهة العميل في تنفيذ شروط عقد فتح الاعتماد والتي تستلزم إخطار المستفيد بشروط الاعتماد ذلك عن طريق خطاب يسمى بخطاب الاعتماد. متضمناً شروط فتح الاعتماد سواء من حيث تحديد حقوق المستفيد أو مبلغ الاعتماد أو مدته. كما يلتزم البنك بتسليم المستندات المطلوبة من البائع والمحددة في عقد فتح الاعتماد وفحص هذه المستندات والتحقق من مدى مطابقتها لتعليمات العميل الأمر.
- يعد التزام البنك بفحص المستندات من أهم التزامات البنك في مواجهة العميل الأمر.
- التزام البنك بفحص المستندات هو **التزام بالفحص الشكلي والحرفي للمستندات**. أي أنه ينصب على التحقق من توافر هذه المستندات ومطابقتها للشروط الواردة بخطاب الاعتماد. وتقف سلطة البنك في فحص المستندات عند هذا الحد دون أن تمتد إلى التحقق من خلوها من التزوير إذا كان ظاهرها لا يدعو إلى الشك في صحتها ولم يكن في مقدور البنك كشف تزويرها.
- أما إذا كان ظاهر المستندات يدعو إلى التشكك تعيين على البنك رفضها وإلا كان مسئولاً عن خطئه في مواجهة العميل. وإذا رفض البنك المستندات وجب أن يخطر الأمر فوراً بالرفض مبيناً أسبابه.
- التزام البنك بفحص المستندات لا يمتد إلى فحص البضاعة** محل عقد البيع من حيث كميتها أو نوعها أو تغليفها. فالبنك لا يتعامل على البضاعة وإنما يقتصر التزامه على مجرد استلام المستندات ومطابقتها لشروط عقد فتح الاعتماد المتفق عليها بينه وبين العميل.
- ب- **التزامات العميل الأمر** ← رد مبلغ الاعتماد والعمولة والعائد المتفق عليه

٢) العلاقة بين العميل الأمر والمستفيد:

ينظم هذه العلاقة عقد البيع المبرم بين المشتري (العميل الأمر بفتح الاعتماد) والبائع (المستفيد من فتح الاعتماد) .

- أ- التزامات المشتري** ← تتمثل في فتح عقد الاعتماد المستندي للوفاء بثمن البضاعة وذلك طبقاً للشروط المتفق عليها في عقد البيع. ويتعين لتنفيذ البائع لالتزامه أن يقوم البنك فاتح الاعتماد بإخطاره بفتح اعتماد لحسابه وذلك عن طريق إرسال خطاب اعتماد والذي يتضمن تحديد حقوق والتزامات البائع المترتبة على عقد فتح الاعتماد.
- ب- التزامات البائع** ← تتمثل في شحن البضاعة وتقديم المستندات التي تمثل البضاعة والمتفق عليها في عقد فتح الاعتماد إلى لبنك في الميعاد المحدد.

٣) العلاقة بين البنك والمستفيد:

يلتزم البنك في مواجهة المستفيد ويصبح لهذا الأخير حق في اقتضاء مبلغ الاعتماد بمجرد إخطار البنك له بخطاب الاعتماد وينظم هذا الخطاب العلاقة بين البنك والمستفيد حتى ولو كانت شروطه مختلفة عن شروط عقد فتح الاعتماد.

- كما أن التزام البنك في مواجهة المستفيد التزام بات ونهائي بتنفيذ هذا الاعتماد لا يملك البنك الرجوع فيه.
- وأخيراً فإن التزام البنك في مواجهة المستفيد إلتزام مستقل عن عقد البيع المبرم بين البائع والمشتري كما أنه مستقل عن علاقة البنك بعميله الأمر والتي تنشأ من عقد فتح الاعتماد .
- ومع ذلك يجوز للبنك الامتناع عن تنفيذ التزاماته في مواجهة المستفيد إذا صدر غش من المستفيد لأن الغش يفسد كل شيء.